

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 23 chaouel 1426 – 25 novembre 2005

148^{ème} année

N° 94

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Attribution de l'Ordre du 7 novembre 1987..... 3284

Premier Ministère

Décret n° 2005-3007 du 21 novembre 2005, portant création d'une direction de l'informatique au Premier ministère..... 3284

Maintien en activité dans le secteur public..... 3285

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Nomination d'un chef de cellule..... 3285

Nomination d'un chef de service..... 3285

Nomination d'un chef de subdivision..... 3285

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 18 novembre 2005, modifiant l'arrêté du 22 novembre 2001, fixant le régime des études et du stage et les conditions d'octroi du certificat d'aptitude pour l'inscription aux tableaux des notaires et huissiers de justice..... 3285

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2005-3012 du 21 novembre 2005, portant ratification d'un échange de notes sur l'établissement de relations diplomatiques entre la République Tunisienne et la République de San Marin..... 3292

Nomination d'un chargé de mission..... 3292

Ministère de la Défense Nationale

Détachement d'un magistrat.....	3292
Nomination du président du tribunal militaire permanent de Tunis.....	3292
Nomination d'un juge d'instruction.....	3292
Nomination d'un substitut de commissaire de gouvernement.....	3292

Ministère des Finances

Décret n° 2005-3017 du 21 novembre 2005 , complétant le décret n° 94-1192 du 30 mai 1994, fixant la liste des équipements et les conditions de bénéfice des incitations prévues par l'article 9 du code d'incitation aux investissements.....	3292
Décret n° 2005-3018 du 21 novembre 2005 , portant application des dispositions de l'article 329 du code des sociétés commerciales.....	3293

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décrets du n° 2005-3019 au n° 2005-3021 du 21 novembre 2005 , portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre agricole sises à quelques délégations du gouvernorat du Kef et nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Ksiba, d'un barrage collinaire sur Ouest Erouigel et d'un barrage collinaire sur Oued El Maleh.....	3293
--	------

Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques

Octroi des grands prix du Président de la République pour le reboisement pour l'année 2005.....	3295
Arrêtés du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 15 novembre 2005, portant homologation de plans de réaménagement foncier de quelques périmètres de certaines délégations des gouvernorats de Manouba, Gabès et Kairouan.....	3295
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 15 novembre 2005, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre d'intervention agricole d'Om Lagsab de la délégation de Mejel Bel Abes, au gouvernorat de Kasserine.....	3299

Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises

Décret n° 2005-3023 du 21 novembre 2005 , portant ratification de l'avenant n° 1 à la convention régissant le permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Kairouan Nord » et ses annexes.....	3299
Maintien en activité dans le secteur public.....	3299
Arrêté des ministres du commerce et de l'artisanat, de l'agriculture et des ressources hydrauliques, des finances et de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 15 novembre 2005, portant fixation de la prime de soutien du prix de vente de la poudre de lait fabriquée à partir du lait frais produit localement pour l'année 2005.....	3300
Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 15 novembre 2005, fixant la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.....	3300
Nomination des présidents et membres des centres d'affaires d'intérêt public économique des gouvernorats de Gafsa et Béja.....	3325
Nomination des membres du comité Tunisien du codex alimentarius.....	3325

Ministère de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire

Décret n° 2005-3025 du 21 novembre 2005 , modifiant le décret n° 2004-1375 du 14 juin 2004, portant délimitation du domaine public maritime du port industriel à Menzel Bourguiba, gouvernorat de Bizerte.....	3326
---	------

Ministère du Transport

Décret n° 2005-3026 du 21 novembre 2005 , relatif au déclassement d'une parcelle de terrain du domaine public des chemins de fer et son incorporation au domaine privé de l'Etat.....	3326
--	------

Ministère de la Santé Publique

Maintien en activité dans le secteur public.....	3326
Arrêté des ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur du 18 novembre 2005, portant ouverture d'un concours pour le recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine dentaire.....	3326

Arrêté des ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur du 18 novembre 2005, portant ouverture d'un concours pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en médecine dentaire.....	3327
Arrêté des ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur du 18 novembre 2005, portant ouverture d'un concours de résidanat en médecine dentaire.....	3327
Arrêté des ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur du 18 novembre 2005, portant ouverture d'un concours de résidanat en pharmacie.....	3328

Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger

Décret n° 2005-3028 du 21 novembre 2005 , portant création du prix du Président de la République pour l'intégration des personnes handicapées.....	3328
Décret n° 2005-3029 du 21 novembre 2005 , portant création d'un conseil supérieur de la protection des personnes handicapées et fixant sa composition, ses attributions et les modalités de son fonctionnement.....	3329
Décret n° 2005-3030 du 21 novembre 2005 , fixant les conditions et les procédures de prise en charge par les organismes de sécurité sociale du montant du ticket modérateur exigible des personnes handicapées au titre de leur soins et hospitalisation dans les structures publiques de santé.....	3330
Décret n° 2005-3031 du 21 novembre 2005 , fixant les modalités et les procédures de l'exercice du contrôle médical prévu par la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d'assurance maladie.....	3331
Nomination d'un chef de service.....	3334
Listes de promotion au choix au grades d'administrateur conseiller et d'administrateur du service social et d'assistant social principal au titre des années 2003 et 2004.....	3334

Ministère de l'Education et de la Formation

Décret n° 2005-3033 du 21 novembre 2005 , portant création de certains établissements publics.....	3335
Nomination d'un sous-directeur.....	3336
Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 18 novembre 2005, portant homologation, renouvellement et annulation d'homologation de certificats et diplômes de formation professionnelle.....	3336

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Maintien en activité dans le secteur public.....	3339
--	------

Avis et Communications

Banque Centrale de Tunisie

Situation générale décadaire de la Banque Centrale de Tunisie.....	3340
--	------

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

ORDRE DU 7 NOVEMBRE 1987

Par décret n° 2005-3006 du 7 novembre 2005.

L'Ordre du 7 novembre est attribué aux personnes citées ci-après :

Grand officier :

MM. :

Rafik Belhadj Kacem,

Mongi Saфра.

Commandeur :

MM. :

Taïeb Sahbani,

Mohamed Salah Ben Ayed.

Officier :

MM. & Mme :

Njeh Belkhiria Karoui,

Khadija Hammouda Ghariani,

Afif Garbouj,

Abderrahman Bouhrizi,

Houria Abdelkhalek,

Abdelmajid Ben Fraj,

Mohamed Habib Youssef,

Abdessatar Ben Nour,

Général de brigade Mohamed Hédi Abdelkefi,

Saïda Aghrebi,

Tarek Bennour,

Abdallah Hammouda,

Chedly Sahli,

Abdelwahab Ben Ayed,

Noureddine Hachicha,

Mohamed Abderraouf El Kateb,

Foued Daghfous,

Houcine Hammami,

Mohamed Sahbi Bouderbela,

Mohamed Nizar Kacem,

Massaoud Neji,

Ridha Bouzriba.

Chevalier :

MM. :

Colonel major Mahmoud Mzoughi,

Colonel Ismaïl Guazzah.

PREMIER MINISTERE

Décret n° 2005-3007 du 21 novembre 2005, portant création d'une direction de l'informatique au Premier ministre.

Le Président de la République,

Sur Proposition du Premier ministre,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministre et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant organisation des services du Premier ministre,

Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, portant réorganisation des services du Premier ministre,

Vu le décret n° 87-1298 du 27 novembre 1987, rattachant les structures du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative au Premier ministre,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale tel que modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998 et le décret n° 2003-2386 du 17 novembre 2003,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé, au Premier ministre, une direction de l'informatique relevant de la direction générale des services communs.

Art. 2. - La direction de l'informatique est chargée notamment de :

- veiller à l'élaboration et à l'exécution du plan informatique du Premier ministre et à promouvoir l'utilisation de l'informatique au niveau de ses différents services,

- déterminer les besoins du Premier ministre dans le domaine de l'informatique, proposer les choix et solutions techniques y afférents et fixer les priorités au stade de l'exécution en collaboration avec les différents services,

- participer à la conception et à la maintenance des applications informatiques conformément au plan informatique du Premier ministre,

- veiller à la sécurité des équipements, des logiciels et des réseaux informatiques, assurer leur exploitation et leur maintenance, et ce, dans le cadre des orientations nationales et de la stratégie générale en matière de sécurité des systèmes informatiques et des réseaux,

- préparer les cahiers des clauses techniques et participer à l'élaboration des cahiers des clauses administratives afférents à l'acquisition des équipements informatiques, aux applications informatiques, et aux prestations des services informatiques,

- assurer les fonctions du secrétariat du comité des systèmes d'information et de communication au Premier ministère, ainsi que le suivi de la mise en oeuvre de ses recommandations et propositions.

Art. 3. - Le Premier ministre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 novembre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2005-3008 du 21 novembre 2005.

Monsieur Mohamed Omar, conseiller des services publics, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} décembre 2005.

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-3009 du 21 novembre 2005.

Monsieur Abdelhamid Ltifi, analyste, est chargé des fonctions de chef de cellule de contrôle de gestion au gouvernorat de Kasserine, avec rang et prérogatives de directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2005-3010 du 21 novembre 2005.

Monsieur Ali Ben Jlaïel, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service de la division territoriale à la direction générale des affaires régionales au ministère de l'intérieur et du développement local.

Par décret n° 2005-3011 du 21 novembre 2005.

Monsieur Fayçal Baâssoussi, professeur d'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de subdivision des affaires culturelles, éducationnelles et de la jeunesse à la division des affaires sociales au gouvernorat de Kasserine, avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 18 novembre 2005, modifiant l'arrêté du 22 novembre 2001, fixant le régime des études et du stage et les conditions d'octroi du certificat d'aptitude pour l'inscription aux tableaux des notaires et huissiers de justice.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu la loi n° 85-80 du 11 août 1985, portant création de l'institut supérieur de la magistrature, telle que modifiée et complétée par la loi n° 92-70 du 27 juillet 1992,

Vu la loi n° 94-60 du 23 mai 1994, relative à l'organisation de la profession des notaires, notamment son article 7,

Vu la loi n° 95-29 du 13 mars 1995, relative à l'organisation de la profession des huissiers de justice, notamment son article 7,

Vu le décret n° 99-1290 du 7 juin 1999, fixant l'organisation de l'institut supérieur de la magistrature et le régime des études et des examens et le règlement intérieur,

Vu l'arrêté du 18 janvier 1989, fixant le règlement intérieur de l'institut supérieur de la magistrature,

Vu l'arrêté du 22 novembre 2001, portant fixation du régime des études et du stage et les conditions d'octroi du certificat d'aptitude pour l'inscription aux tableaux des notaires et huissiers de justice.

Arrête :

Article premier. - Sont supprimées, les dispositions des articles 6, 14 et 16 de l'arrêté du 22 novembre 2001 susvisé et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 6 (nouveau). - Le programme des études des huissiers de justice comprend les matières suivantes :

Matières	Nombre d'heures par semaine
Procédure civile et commerciale notamment la compétence territoriale et la compétence d'attribution, la répartition de la compétence, le domicile, les nullités et les déchéances, l'injonction de payer, procédure de l'introduction du recours, les voies de recours, le recours contre les sentences arbitrales, le référé, les ordonnances sur requête, l'intervention volontaire et l'intervention forcée, la rédaction des protêts, des sommations, des exploits et des significations et leurs notifications, ainsi que les grosses et les copies des jugements.	2
Voies d'exécution et notamment l'exécution des titres exécutoires judiciaires et administratifs, la saisie conservatoire, la saisie-arrêt, la saisie exécution, la procédure de la saisie mobilière et immobilière, la saisie des traitements et salaires, la saisie des parts sociales et des valeurs mobilières, la saisie des entreprises sous contrôle douanier, les hypothèques sur les immeubles, l'exécution sur les entreprises en difficultés économiques, la saisie du fonds de commerce, la saisie des coffres forts, les difficultés d'exécution, l'exécution des jugements étrangers, la distribution des deniers et la procédure d'ordre.	3
La preuve en matière civile et commerciale et notamment la charge de la preuve, les moyens de preuve, la capacité, le consentement, les vices de consentement, la condition.	2
Le droit commercial et notamment les effets de commerce, le fonds de commerce, le compte courant, les transactions bancaires, le leasing, le	2

droit de baux commerciaux, le régime de redressement des entreprises en difficultés économiques, la prescription en matière commerciale, le registre de commerce, les livres de commerce.	
Le droit pénal et notamment l'action publique, l'action civile, l'huissier de justice et le ministère public, la responsabilité pénale de l'huissier de justice, l'outrage à fonctionnaire et assimilé, la remise de fonds aux clients, le faux, l'abus de confiance, l'escroquerie, les détournements, la corruption, la divulgation du secret professionnel, l'atteinte à l'honneur, la violence.	1
Le statut personnel et notamment le divorce, la pension alimentaire, la rente du divorce, le logement, la garde, le droit de visite, le fonds de garantie de la pension alimentaire et de la rente du divorce, les dispositions relatives au disparu, l'interdiction et l'émancipation, la tutelle officieuse, la tutelle, l'état civil, la nationalité, la tutelle légale.	2
Les droits de l'Homme et notamment le droit à l'égalité devant la loi, le droit d'ester en justice, le droit de défense, le droit à la dignité, le droit au traitement humain, la liberté de contracter, la liberté de commerce et d'industrie, le droit de propriété, le droit au travail, le droit de choisir le lieu de résidence, le droit à l'intégrité corporelle, l'inviolabilité du domicile, le droit au secret des correspondances, la protection des données personnelles, la protection de certaines catégories sociales tels que les incapables, les illettrés, les handicapés et les enfant.	1
Les droits d'enregistrement et le timbre fiscal et notamment le domaine de l'application des droits d'enregistrement, la transaction à titre onéreux, la transaction des meubles, la transaction à titre gratuit, les jugements et les décisions, le contrôle et le contentieux.	2
La déontologie et la réglementation de la profession et notamment la relation de l'huissier de justice avec son client, les autorités judiciaires et administratives, l'obligation de garder le secret professionnel, l'obligation de neutralité et d'impartialité, l'obligation de confiance et d'honnêteté, l'obligation de se consacrer à la profession et de résidence, l'obligation de conseil et de renseignement, l'obligation de diligence, l'obligation de s'assurer de la légalité de l'opération, l'obligation d'informer le client des	1

resultats des opérations d'exécution, les obligations financières de l'huissier de justice, les garanties de recouvrement des frais, l'obligation du respect d'autrui, le bon accueil des clients, les restrictions et les interdictions, la responsabilité civile et disciplinaire.	
La tenue des registres et l'organisation du bureau et notamment l'obligation pour l'huissier de justice d'avoir un bureau décent, la bonne répartition du travail selon les actes et les régions, la bonne gestion des ressources humaines, la relation de l'huissier de justice avec ses clercs, le bon accueil des clients, l'archivage des circulaires et des arrêtés, l'archivage des documents, l'archivage des accusés de réception, l'organisation de l'affiliation à l'administration des impôts et à la caisse nationale de la sécurité sociale, l'organisation du dépôt de fonds des clients.	1
L'informatique et la bureautique.	1

Le programme des études des notaires comprend les matières suivantes :

Matières	Nombre d'heures par semaine
Procédure civile et commerciale et notamment la compétence territoriale et la compétence d'attribution, la compétence des tribunaux, le domicile, la rédaction des protêts, les exploits et leur signification, les nullités et les déchéances, les voies de recours.	1
La preuve en matière civile et commerciale et notamment la charge de la preuve, les moyens de preuve, la capacité, le consentement, les vices de consentement, la condition.	2
Le droit pénal et notamment l'action publique, l'action civile, le notaire et le ministère public, la responsabilité pénale du notaire, l'outrage à fonctionnaire et assimilé, le faux, l'abus de confiance, l'escroquerie, les détournements, la corruption, la divulgation du secret professionnel, l'atteinte à l'honneur, la violence.	1

La rédaction des actes authentiques et notamment l'acte de mariage, la vente, l'échange, le bail, la mogharasa , le mandat, la caution, le dépôt, le séquestre, la transaction, les hypothèques, les contrats de sociétés.	2
La rédaction des quote-parts .	2
Le statut personnel et notamment le mariage, la clause et la condition ,la dot, la communauté des biens entre époux, le mariage nul et ses conséquences, le divorce, le délai de viduité, la filiation, les dispositions relatives au disparu, l'interdiction et l'émancipation, la tutelle officieuse, la tutelle, l'état civil, les actes de décès, la nationalité, le legs, la donation.	2
Les droits réels : les particularités du registre foncier, l'immatriculation au registre foncier, les empêchements à l'immatriculation au registre foncier, la rédaction des titres relatifs aux immeubles immatriculés, la mise à jour des titres fonciers gelés, le droit de préemption, les autorisations administratives.	2
Les droits de l'Homme et notamment le droit à l'égalité envers la loi, le droit d'ester en justice , le droit de défense, le droit à la dignité, le droit au traitement humain, la liberté de contracter, la liberté de commerce et d'industrie, le droit de propriété, le droit au travail, le droit de choisir le lieu de résidence, le droit à l'intégrité corporelle, l'inviolabilité du domicile, le droit au secret des correspondances, la protection des données personnelles, la protection de certaines catégories sociales tels que les incapables, les illettrés, les handicapés et les enfants.	1
Les droits d'enregistrement et le timbre fiscal et notamment les règles de la fiscalité immobilière, les taxes foncières locales , la transaction à titre onéreux, l'échange des immeubles, le partage des immeubles, la transaction des meubles , la transaction à titre gratuit, les successions, les donations, les sociétés, la taxe sur la valeur ajoutée, les pénalités de retard, le contrôle et le contentieux .	2
La déontologie et la réglementation de la profession et notamment la relation du notaire avec son client et les autorités judiciaires et administratives, l'obligation de garder le secret professionnel, l'obligation	1

de neutralité et d'impartialité, l'obligation de confiance et d'honnêteté, l'obligation de se consacrer à la profession et de résidence, l'obligation de conseil et de renseignement, l'obligation de s'assurer de la légalité de l'acte, l'obligation de diligence, l'obligation de respecter autrui, le bon accueil des clients, les restrictions et les interdictions, la responsabilité civile et disciplinaire.	
La tenue des registres et l'organisation du bureau et notamment l'obligation pour le notaire d'avoir un bureau décent, la bonne répartition du travail selon les actes et les régions, la bonne gestion des ressources humaines, la relation du notaire avec ses clercs, le bon accueil des clients, l'archivage des circulaires et des arrêtés, l'archivage des documents, l'organisation de l'affiliation à l'administration des impôts et à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.	1
L'informatique et la bureautique.	1

Les matières enseignées sont dispensées dans le cadre de cours et de travaux pratiques répartis selon le programme des études. Au cours de ces séances le stagiaire s'entraîne à accomplir les travaux nécessaires à l'exercice de la profession, en se basant sur des cas concrets, des dossiers et des documents réels.

Le stagiaire effectue des visites d'études à certains tribunaux, établissements et services spécialisés.

Article 14 (nouveau) :

Le stagiaire élabore, au cours de la période d'apprentissage, un rapport de stage qu'il doit remettre à l'institut avant la fin de cette période et ce dans un délai fixé par le directeur général de l'institut. Passé ce délai aucun rapport déposé ne sera pris en considération. Le rapport est évalué par l'administration de l'institut et une note entre 0 et 20 lui est attribuée avec un coefficient égal à (1)

Articl 16 (nouveau) :

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme peut accorder une seule fois le redoublement au stagiaire qui a obtenu une moyenne générale supérieure à 8 sur 20 et dont la note à l'écrit et à l'oral n'est pas inférieure à 8 sur 20 et à 12 sur 20 au titre de l' assiduité et la discipline .

Le stagiaire auquel il n'a pas été permis de redoubler sera considéré comme n'ayant pas été admis au concours .

Article 2 :

L'article 3 de l'arrêté du 22 novembre 2001 sus-indiqué est complété comme suit :

Si le stagiaire qui ne se présente pas dans un délai de 8 jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, perd le droit de suivre la formation et il est considéré comme l'ayant définitivement abandonnée.

Le stagiaire doit rembourser la totalité des indemnités et les frais de formation qui lui ont été versés durant la période de formation et ce en cas de non exercice effectif de la profession pendant les deux années qui suivent à compter de la date de la remise du diplôme, ou en cas de démission ou de révocation pour faute disciplinaire commise au cours de la formation ou avant la fin de la période des deux années .

Article 3 :

Le directeur général de l'institut supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne .

Tunis, le 18 novembre 2005.

*Le ministre de la justice
et des droits de l'Homme*

Béchir Tekari

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 2005-3012 du 21 novembre 2005, portant ratification d'un échange de notes sur l'établissement de relations diplomatiques entre la République Tunisienne et la République de San Marin.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu l'échange de notes sur l'établissement de relations diplomatiques entre la République Tunisienne et la République de San Marin du 28 février 2005 et 5 mai 2005.

Décète :

Article premier. – Est ratifié, l'échange de notes sur l'établissement de relations diplomatiques entre la République Tunisienne et la République de San Marin du 28 février 2005 et 5 mai 2005.

Art. 2. – Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 novembre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2005-3013 du 21 novembre 2005.

Monsieur Mohamed Salah Tekaya, ministre plénipotentiaire, est nommé chargé de mission auprès du cabinet du ministre des affaires étrangères.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

DETACHEMENT

Par décret n° 2005-3014 du 21 novembre 2005.

Monsieur Férid Sakka, magistrat de troisième grade, est détaché auprès du ministère de la défense nationale (tribunal militaire permanent de Tunis) pour une période d'un an, à compter du 1^{er} janvier 2006.

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-3015 du 21 novembre 2005.

Monsieur Férid Sakka, magistrat de troisième grade, est nommé de nouveau président du tribunal militaire permanent de Tunis pour une période d'un an, à compter du 1^{er} janvier 2006.

Par décret n° 2005-3016 du 21 novembre 2005.

Les magistrats militaires dont les noms suivent sont nommés aux fonctions ci-après, à compter du 1^{er} décembre 2005 :

- le capitaine Taoufik Boubaker, substitut du commissaire de gouvernement près du tribunal militaire permanent de Sfax, juge d'instruction près du même tribunal,

- le lieutenant Adjmi Chiboub, substitut du commissaire de gouvernement près du tribunal militaire permanent du Kef, substitut du commissaire de gouvernement près du tribunal militaire permanent de Sfax.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2005-3017 du 21 novembre 2005, complétant le décret n° 94-1192 du 30 mai 1994, fixant la liste des équipements et les conditions de bénéfice des incitations prévues par l'article 9 du code d'incitation aux investissements.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005,

Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte du régime des droits de consommation, tel que modifiée ou complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation, promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 et notamment son article 9, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 94-1192 du 30 mai 1994, fixant la liste des équipements et les conditions de bénéfice des incitations prévues par l'article 9 du code d'incitation aux investissements, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2005-1946 du 5 juillet 2005,

Vu l'avis du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont ajoutés à la liste n° I annexée au décret n° 94-1192 du 30 mai 1994 susvisé, les équipements suivants :

N° de position tarifaire	Désignation des équipements
Ex 852530900	- Webcams
Ex 852830200	- Vidéo-projecteurs

Art. 2. - Le ministre des finances et le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 novembre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-3018 du 21 novembre 2005, portant application des dispositions de l'article 329 du code des sociétés commerciales.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée par la loi n° 99-92 du 17 août 1999 relative à la relance du marché financier,

Vu la loi n° 2000-35 du 21 mars 2000, relative à la dématérialisation des titres,

Vu le code des sociétés commerciales promulgué par la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005 et notamment son article 329,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu l'avis du ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les obligations sont émises par les sociétés anonymes ayant un capital minimum libéré d'un million de dinars, deux années d'existence et ayant établi pour les deux derniers exercices des états financiers certifiés.

Ces sociétés doivent, en cas de recours à l'appel public à l'épargne pour émettre des obligations, respecter les dispositions du deuxième chapitre du titre premier de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 susvisée et le règlement du conseil du marché financier relatif à l'appel public à l'épargne.

En cas de non recours à l'appel public à l'épargne pour l'émission d'obligations, les dirigeants des sociétés émettrices doivent informer le conseil du marché financier du montant de l'émission et du nombre de souscripteurs dans un délai de sept jours, à compter de la date de clôture des souscriptions desdites obligations.

Les conditions citées au premier paragraphe du présent article ne s'appliquent pas si les sociétés émettrices d'obligations convertibles en actions relèvent de la catégorie des petites et moyennes entreprises et que les souscripteurs aux obligations sont des sociétés d'investissement à capital risque ou des fonds d'amorçage ou des fonds communs de placement exerçant dans le domaine du capital risque.

Art. 2. - Sous réserve des conditions requises conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les attestations remises aux souscripteurs d'obligations comportent, au moins, les énonciations suivantes :

- la dénomination sociale de la société émettrice et sa forme,

- le montant de son capital,

- son siège social,

- la date d'expiration de la société,

- le montant de l'émission,

- la valeur nominale de l'obligation,

- les conditions de rémunération et les délais de paiement,

- les délais de remboursement et les conditions de rachat des obligations par la société émettrice,

- le cas échéant, les garanties liées aux obligations et le ou les délais d'exercice de l'option accordée aux obligataires pour convertir les obligations en actions et les bases de cette conversion.

Art. 3. - Sont abrogées, les dispositions du décret n° 89-530 du 22 mai 1989, portant application de la loi n° 88-111 du 18 août 1988, portant réglementation des emprunts obligataires.

Art. 4. - Les ministres de la justice et des droits de l'Homme et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 novembre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Décret n° 2005-3019 du 21 novembre 2005, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, d'une parcelle de terre agricole, non immatriculée, sise à la délégation de Ksour gouvernorat du Kef et nécessaire à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Ksiba.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de reconnaissance et de conciliation en matière d'expropriation,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local, de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu le rapport de la commission de reconnaissance et de conciliation du gouvernorat de Kef,

Considérant que les dispositions de l'article 11 (nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, ci-dessus mentionnée, ont été accomplies.

Décète :

Article premier. - Est expropriée pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etat, en vue d'être incorporée au domaine public hydraulique, pour être mise à la disposition du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, une parcelle de terre agricole, non immatriculée, sise à la délégation de Ksour, gouvernorat du Kef, nécessaire à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Ksiba, entourée d'un liséré vert sur le plan annexé au présent décret et présentée au tableau ci-après :

N° de la parcelle sur le plan	Superficie expropriée	Nom du présumé propriétaire
7	85a98ca	Daoudi Ben Abderrahmane Boukassa

Art. 2. - Sont également expropriés, tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever ladite parcelle.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et du développement local, de l'agriculture et des ressources hydrauliques et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 novembre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-3020 du 21 novembre 2005, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre agricole sises à la délégation de Sers gouvernorat du Kef et nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Erouigel.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de reconnaissance et de conciliation en matière d'expropriation,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local, de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu le rapport de la commission de reconnaissance et de conciliation du gouvernorat de Kef,

Considérant que les dispositions de l'article 11 (nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, ci-dessus mentionnée, ont été accomplies,

Décète :

Article premier. - Sont expropriées pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etat, en vue d'être incorporées au domaine public hydraulique, pour être mises à la disposition du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, des parcelles de terre agricole, sises à la délégation de Sers, gouvernorat du Kef, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Erouigel, entourées d'un liséré vert sur le plan annexé au présent décret et présentées au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires ou présumés tels
1	2	-		3h34a56ca	Hafnaoui Ben Abdallah Rezgui
2	4	-		3h38a98ca	1-Hassouna Ben Salah Ben Ramadane 2-Saâd Ben Salah Rezgui 3-Lamine Ben Mohamed Rezgui
3	93	5447 Kef	14h96a77ca	71a05ca	1-Mahbouba Bent Ahmed Rezgui 2-Tounes Bent Othman Ben Brahim 3-Mohamed Amine 4-Ammar 5-Abdelmajid 6-Abdesattar 7-Abdelkarim 8-Mohamed Naceur 9-Najet 10-Faiza 11 -Dharifa 12-Latifa, les dix derniers enfants de Abdellah Bahri 13-Kadhria Bent Taieb Ben Taher Rezgui 14-Naila 15-Fadhel 16-Souad 17-Farouk 18-Rim, les cinq derniers enfants de Mohamed Sghaier Bahri 19-Fatma Bent Brahim Ben El Haj Ahmed Chebi 20-Raoudha 21-Mohamed Ali 22-Chaker 23-Radhouane, les quatre derniers enfants de Belgacem Bahri

Art. 2. - Sont également expropriés, tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites parcelles.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et du développement local, de l'agriculture et des ressources hydrauliques et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 novembre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-3021 du 21 novembre 2005, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre sises à la délégation de Nebr, gouvernorat du Kef et nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued El Maleh.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de reconnaissance et de conciliation en matière d'expropriation,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local, de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu le rapport de la commission de reconnaissance et de conciliation du gouvernorat de Kef,

Considérant que les dispositions de l'article 11 (nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, ci-dessus mentionnée, ont été accomplies.

Décète :

Article premier. - Sont expropriées pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etat, en vue d'être incorporées au domaine public hydraulique, pour être mises à la disposition du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, des parcelles de terre non immatriculées, sises à la délégation de Nebr, gouvernorat de Kef, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued El Maleh, entourées d'un liseré vert sur le plan annexé au présent décret et présentées au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	Superficie expropriée	Noms des présumés propriétaires
1	17	1h87a33ca	Saâdi Ben Kdhiri Akrmî et héritiers de Azizi Gharbi
2	18	54a54ca	Mansour Bel Akhel
3	19	1h78a57ca	Saâdi Ben Kdhiri Akrmî

Art. 2. - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites parcelles.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et du développement local, de l'agriculture et des ressources hydrauliques et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 novembre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

**GRANDS PRIX DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Par décret n° 2005-3022 du 21 novembre 2005.**

Les grands prix du Président de la République pour le reboisement sont octroyés, pour l'année 2005, aux personnes physiques suivantes :

1. le premier prix : Monsieur Othman Gouadria du gouvernorat de Gafsa.

2. le deuxième prix : Monsieur Ahmed Ben El Haj Bedoui du gouvernorat de Béja.

3. le troisième prix : Monsieur Habib Ennsiri, du gouvernorat de Sidi Bouzid.

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 15 novembre 2005, portant homologation du plan de réaménagement foncier du secteur de Borj Ettoumi (1^{ère} tranche) relevant du périmètre de la basse vallée de la Medjerda de la délégation d'El Battane, au gouvernorat de Mannouba.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu l'arrêté du 14 juillet 2004, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre de la Basse vallée de la Medjerda (secteur Borj Ettoumi),

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Mannouba le 27 décembre 2004.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du secteur de Borj Ettoumi (1^{ère} tranche) relevant du périmètre de la basse vallée de la Medjerda de la délégation d'El Battane, au gouvernorat de Mannouba.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 novembre 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 15 novembre 2005, portant homologation du plan de réaménagement foncier du secteur de Khlij (1^{ère} tranche) relevant du périmètre de la basse vallée de la Medjerda de la délégation de Jdaïda, au gouvernorat de Mannouba.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 2000-78 du 31 juillet 2000, modifiant le décret du 21 juin 1956, portant organisation administrative du territoire de la République,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu l'arrêté du 29 novembre 1975, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre de la Basse vallée de la Medjerda (secteur Chawatt),

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Mannouba le 27 décembre 2004.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du secteur de Khlij (1^{ère} tranche) relevant du périmètre de la basse vallée de la Medjerda de la délégation de Jdaïda, au gouvernorat de Mannouba.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile grèvera la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 novembre 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 15 novembre 2005, portant homologation du plan de réaménagement foncier du secteur de Zouitina 1^{ère} tranche (Mehrine Nord) relevant du périmètre de la basse vallée de la Medjerda de la délégation d'El Battane, au gouvernorat de Mannouba.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu l'arrêté du 11 août 2004, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre de la basse vallée de la Medjerda (secteur Zouitina),

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernement de Mannouba le 27 décembre 2004.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du secteur de Zouitina 1^{ère} tranche (Mehrine Nord) relevant du périmètre de la basse vallée de la Medjerda de la délégation d'El Battane, au gouvernement de Mannouba.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 novembre 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 15 novembre 2005, portant homologation du plan de réaménagement foncier du secteur de Chouigui (1^{ère} tranche) relevant du périmètre de la basse vallée de la Medjerda de la délégation de Teborba, au gouvernement de Mannouba.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu l'arrêté du 9 juillet 1975, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre de la basse vallée de la Medjerda (secteur Chouigui),

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernement de Mannouba le 27 décembre 2004.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du secteur de Chouigui (1^{ère} tranche) relevant du périmètre de la basse vallée de la Medjerda de la délégation de Teborba, au gouvernement de Mannouba.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile grèvera la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 novembre 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 15 novembre 2005, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Baten Chihia de la délégation d'El Hamma, au gouvernement de Gabès.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2003-2300 du 4 novembre 2003, portant création d'un périmètre public irrigué à Baten Chihia,

Vu l'arrêté du 3 avril 2004, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Baten Chihia,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Gabès le 22 juillet 2005.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre irrigué de Baten Chihia de la délégation d'El Hamma, au gouvernorat de Gabès annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 novembre 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 15 novembre 2005, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'El Houareb (2^{ème} tranche) de la délégation de Chébika, au gouvernorat de Kairouan.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 90-2198 du 25 décembre 1990, portant création d'un périmètre public irrigué à El Houareb,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu l'arrêté du 11 mars 1991, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'El Houareb,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Kairouan le 23 mai 2005.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'El Houareb (2^{ème} tranche) de la délégation de Chébika, au gouvernorat de Kairouan annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile grèvera la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 novembre 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 15 novembre 2005, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre d'intervention agricole d'Om Lagsab de la délégation de Mejel Bel Abes, au gouvernorat de Kasserine.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu l'arrêté du 11 mai 2004, portant création d'un périmètre d'intervention foncière agricole à Om Lagsab et ouverture des opérations d'aménagement foncier dans ce périmètre,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Kasserine le 2 août 2005.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan d'aménagement foncier du périmètre d'intervention foncière agricole d'Om Lagsab de la délégation de Mejel Bel Abes, au gouvernorat de Kasserine et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises à l'aménagement foncier existant au moment de l'application de l'aménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre de l'aménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile grèvera la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 novembre 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE,
DE L'ENERGIE ET DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES**

Décret n° 2005-3023 du 21 novembre 2005, portant ratification de l'avenant n° 1 à la convention régissant le permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Kairouan Nord » et ses annexes.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la loi n° 84-47 du 14 juillet 1984, portant approbation de la convention et ses annexes régissant le permis « Kairouan Nord », signées à Tunis le 4 novembre 1983 entre l'Etat Tunisien d'une part, l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières, la société « Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company » (KUFPEC) et la société « Elf Aquitaine Tunisie » d'autre part,

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002 et la loi n° 2004-61 du 27 juillet 2004,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures,

Vu décret n° 2001-1842 du 1^{er} août 2001, portant approbation de la convention particulière type, relative aux travaux de recherche et d'exploitation des gisements d'hydrocarbures,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 17 février 2005.

Décète :

Article premier. - Est approuvé l'avenant n° 1 signé le 16 août 2005 entre l'Etat Tunisien d'une part, l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières et les sociétés « Kufpec (Tunisia) Limited » et « CNPC International Ltd » d'autre part et relatif à la modification de certaines dispositions de la convention et ses annexes régissant le permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Kairouan Nord ».

Art. 2. - Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 novembre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2005-3024 du 21 novembre 2005.

Monsieur Slaheddine Hamdi, ingénieur général, est maintenu en activité pour une période d'un an, à compter du 1^{er} février 2006.

Arrêté des ministres du commerce et de l'artisanat, de l'agriculture et des ressources hydrauliques, des finances et de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 15 novembre 2005, portant fixation de la prime de soutien du prix de vente de la poudre de lait fabriquée à partir du lait frais produit localement pour l'année 2005.

Les ministres du commerce et de l'artisanat, de l'agriculture et des ressources hydrauliques, des finances et de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le décret n° 2001-2708 du 13 novembre 2001, portant institution d'une prime au titre du soutien du prix de vente de la poudre de lait produite localement et fixant les modalités de son octroi et notamment ses articles 2 et 5.

Arrêtent :

Article premier. - La prime de soutien du prix de vente de la poudre de lait fabriquée à partir du lait frais produit localement est fixée pour l'année 2005 à 750 millimes par kilogramme de poudre de lait vendu par les centrales laitières.

Art. 2. - Le programme de séchage du lait est fixé pour l'année 2005 à 6 millions de litres au maximum. Ces quantités doivent être transformées avant le 31 août 2005.

Art. 3. - Le montant global de cette prime est supporté par le fonds de développement de la compétitivité industrielle et le fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche à parts égales.

Art.4.- Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 novembre 2005.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

*Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des
petites et moyennes entreprises*

Afif Chelbi

Le ministre du commerce et de l'artisanat

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 15 novembre 2005, fixant la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment son article 295,

Vu le décret n° 68-88 du 28 mars 1968, relatif aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes,

Vu le décret n° 2004-956 du 13 avril 2004, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement du comité spécial des établissements dangereux, insalubres ou incommodes,

Vu l'arrêté du directeur des travaux publics du 18 avril 1955, remplaçant la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes annexée au décret du 27 mars 1919 réglementant ces établissements,

Vu l'avis du comité spécial des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

Arrête :

Article premier. - Les établissements dangereux, insalubres ou incommodes sont classés dans les différentes catégories prévues à l'article 294 du code du travail conformément à la nomenclature annexée au présent arrêté.

Art. 2. - Les établissements classés autorisés avant la publication du présent arrêté dans une catégorie inférieure devront régulariser leur situation juridique conformément au décret susvisé n° 68-88 du 28 mars 1968 au plus tard dans les cinq ans qui suivent son entrée en vigueur.

Art. 3. - Toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées et notamment les dispositions de l'arrêté susvisé du 18 avril 1955.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 novembre 2005.

*Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des
petites et moyennes entreprises*

Afif Chelbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

N°	DESIGNATION DES ACTIVITES ET DES SUBSTANCES	CAT
1000	ACTIVITES	
1100	ACTIVITES AGRICOLES ET ACTIVITES AYANT RAPPORT AUX ANIMAUX	
1101	Bovins (établissements d'élevage, vente, enclos de transit, etc., de...)	
	1) veaux de boucherie ou bovins à l'engraissement :	
	a) de plus de 200 animaux.....	1
	b) de 50 à 200 animaux.....	2
	c) de 10 à 50 animaux.....	3
	2) vaches laitières et /ou mixtes :	
	a) de plus de 80 vaches.....	1
	b) de 40 à 80 vaches.....	2
	c) de 10 à 40 vaches.....	3
	3) vaches nourrices (c'est à dire dont le lait est exclusivement destiné à l'alimentation de veaux) : de 20 vaches et plus.	3
1102	Carnassiers à fourrures, chevres, ovins et dromadaires (établissements d'élevage, de vente, enclos de transit, etc., des).	
	1) de plus de 1000 animaux.....	2
	2) de 50 à 1000 animaux.....	3
1103	Champignonnières dans lesquelles en prépare le substrat	3
1104	Chiens (établissements d'élevage et de vente, chenils, fourrières, etc., de...)	
	1) de plus de 50 animaux.....	2
	2) de 10 à 50 animaux.....	3
1105	Couvoirs la capacité logeable étant :	
	1) de plus de 100 000 œufs.....	2
	2) de 10 000 à 100 000 œufs.....	3
1106	Engrais liquides (dépôts d' ...) en récipients de capacité unitaire égale ou supérieure à 3000 l, lorsque la capacité totale est supérieure à 100 m3	2
1107	Engrais et supports de culture (fabrication des...) à partir de matières organiques, à l'exclusion des champignonnières Lorsque la capacité de production est :	
	1) égale ou supérieure à 10 t/j.....	2
	2) égale ou supérieure à 1 t/j et inférieure à 10 t/j.....	3
1108	Faune sauvage (établissements de présentation au public d'animaux appartenant à la...) à l'exclusion des magasins de vente au détail, des expositions temporaires et des établissements mobiles.....	3
1109	Fumiers, engrais et supports de culture (dépôts de...) renfermant des matières organiques et n'étant pas l'annexe d'une exploitation agricole, à l'exclusion des champignonnières.....	3
1110	Lapins (établissements d'élevage, de vente, enclos de transit, etc., de...) de toutes catégories:	
	1) de plus de 3 000 animaux.....	2
	2) de 500 à 3 000 animaux.....	3
1111	Piscicultures	
	1) Pisciculture d'eau douce :	
	a) si la production est supérieure à 20 t/an	2
	b) si la production est supérieure à 5 t/an, mais inférieure ou égale à 20 t/an	3
	2) Pisciculture d'eau de mer :	
	a) si la production est supérieure à 20 t/an	2
	b) si la production est supérieure à 5 t/an, mais inférieure à 20 t/an	3

N°	DESIGNATION DES ACTIVITES ET DES SUBSTANCES	CAT
1112	Porcs (établissements d'élevage, de vente, enclos de transit, etc. de...) de plus de 30 kg, en stabulation ou en plein air : 1) de plus de 450 animaux..... 2) de 50 à 450 animaux..... 3) de 10 à 50 animaux.....	1 2 3
1113	Sangliers (établissements d'élevage, de vente, de garde, d'exposition, enclos de transit, etc., de...) en stabulation ou en plein air dans un enclos de moins de 20 ha.....	3
1114	Silos de stockage de céréales, de grains, de produits alimentaires ou de tous produits organiques dégageant des poussières inflammables 1) si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m3 2) si le volume total de stockage est supérieur à 3 000 m3, mais inférieur ou égal à 15 000 m3	1 2
1115	Tabac (Etablissements de fabrication et dépôts de ...) La quantité totale susceptible d'être emmagasinée étant : 1) supérieure à 25 t 2) supérieure à 2 t mais inférieure ou égale à 25 t	2 3
1116	Verminières (élevage de larves de mouches, asticots)	1
1117	Volailles et gibier à plume (établissements d'élevage, enclos de transit, de vente, etc. de) 1) de plus de 10 000 équivalents animaux..... 2) de 2 000 à 10 000 équivalents animaux.....	2 3
	NB : <i>la poule, le poulet, le faisane et la pintade comptent chacun pour un équivalent animal</i> <i>le canard compte pour 2 équivalents animaux</i> <i>la dinde et l'oie comptent chacun pour 3 équivalents animaux</i> <i>le palmipède gras en gavage compte pour 5 équivalents animaux</i> <i>le pigeon et le perdrix comptent chacun pour 1 / 4 d'équivalent animal</i> <i>la caille compte pour 1 / 8 d'équivalent animal</i>	
1200	AGROALIMENTAIRE (INDUSTRIE)	
1201	Abattage d'animaux Le poids total de carcasses susceptibles d'être abattues étant : 1) supérieur à 2 t/j 2) supérieur à 200 kg/j, mais inférieur ou égal à 2 t/j 3) supérieur à 50 kg/j, mais inférieur ou égal à 200 kg/j	1 2 3
1202	Acides butyrique, citrique, glutamique, lactique et autres acides organiques alimentaires (fabrication d'...)	2
1203	Alcools d'origine agricole, eaux-de vie et liqueurs (production par distillation, conditionnement des...) La capacité de production étant : 1) supérieure à 500 l/j 2) supérieure à 100 l/j, mais inférieure ou égale à 500 l/j 3) inférieure ou égale à 100 l/j	1 2 3
1204	Produits alimentaires (préparation ou conservation des...) d'origine animale , par découpage, cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage ou enfumage, etc., à l'exclusion des produits issus du lait et des corps gras, mais y compris les aliments pour les animaux de compagnie. La quantité de produits utilisés étant : 1) supérieure à 2 t/j 2) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j	2 3

N°	DESIGNATION DES ACTIVITES ET DES SUBSTANCES	CAT
1205	Produits alimentaires (préparation ou conservation des...) d'origine végétale, par cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation ou torréfaction, etc. ; à l'exclusion du sucre, de la fécule, du malt, des huiles et des aliments pour le bétail mais y compris les ateliers de maturation de fruits et légumes. La quantité de produits utilisés étant : 1) supérieure à 10 t/j 2 2) supérieure à 2 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j 3	
1206	Amidonneries, féculeries 2	
1207	Boissons (préparation, conditionnement des...) bière, jus de fruits et autres boissons, à l'exclusion de celles visées par les numéros 1203, 1209, 1214 et 1217 de la présente nomenclature. La capacité de production étant : 1) supérieure à 20 000 l/j 1 2) supérieure à 2 000 l/j, mais inférieure ou égale à 20 000 l/j..... 2 3) supérieure à 500 l/j, mais inférieure ou égale à 2 000 l/j..... 3	
1208	Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits organiques naturels , à l'exclusion des activités visées par les numéros 1204, 1205, 1206 et 1216 de la présente nomenclature mais y compris la fabrication d'aliments pour le bétail. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'établissement étant : 1) supérieure à 200 kW 2 2) supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW 3	
1209	Cidre (préparation et conditionnement du...) La capacité de production étant : 1) supérieure à 200 hl/an 2 2) supérieure à 50 hl/an mais inférieure ou égale à 200 hl/an..... 3	
1210	Eaux minérales, eaux de source, eaux de table (conditionnement des...) La capacité de production étant : 1) supérieure à 20 000 l/j 2 2) supérieure à 2 000 l/j, mais inférieure ou égale à 20 000 l/j 3	
1211	Fermentation acétique en milieu liquide (mise en oeuvre d'un procédé de ...) Le volume total des réacteurs ou fermenteurs étant : 2) supérieur à 30 m3..... 2 3) supérieur à 10 m3, mais inférieur ou égal à 30 m3..... 3	
1212	Fromages (Affinage des...), la capacité logeable étant supérieure à 10 t 3	
1213	Huiles végétales, huiles animales, corps gras (extraction ou traitement des), fabrication des acides stéariques, palmitiques et oléiques , à l'exclusion de l'extraction des huiles essentielles des plantes aromatiques. La capacité de production étant : 1) supérieure à 2 t/j 2 2) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j..... 3	
1214	Lait (collecte, stockage, traitement, transformation etc., du...) ou des produits dérivés du lait. La capacité journalière de traitement exprimée en litre de lait ou équivalent-lait étant : 1) supérieure à 30 000 l 2 2) supérieure à 700 l, mais inférieure ou égale à 30 000 l 3 <i>Equivalences des produits présents dans l'établissement :</i> <i>1 litre de crème = 8 l équivalent-lait</i> <i>1 litre de lait non écrémé, de sérum, de babeurre non concentré = 1 l équivalent-lait</i> <i>1 litre de lait écrémé, de babeurre pré-concentré = 6 l équivalent-lait</i> <i>1 Kg de fromage = 10 l équivalent-lait .</i>	

N°	DESIGNATION DES ACTIVITES ET DES SUBSTANCES	CAT
1215	Levure (fabrication de la...)	2
1216	Sucreries, raffineries de sucre, malteries	2
1217	Vins (préparation, conditionnement des...) La capacité de production étant : 1) supérieure à 2 000 hl/an 2) supérieure à 1000 hl/an, mais inférieure ou égale à 2 000 hl/an.....	2 3
1300	BOIS, PAPIER, CARTON, IMPRIMERIES	
1301	Bois ou matériaux combustibles analogues (ateliers de travail du ...) La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant : 1) supérieure à 200 kW 2) supérieure à 50 kW mais inférieure ou égale à 200 kW	2 3
1302	Bois et matériaux dérivés (établissements de mise en oeuvre de produits de préservation du ...) La quantité susceptible d'être présente dans l'établissement étant : 1) supérieure à 1000 l..... 2) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1000 l.....	2 3
1303	Charbon de bois (fabrication du...) 1) par des procédés de fabrication à fonctionnement en continu..... 2) par des procédés de fabrication à fonctionnement en discontinu : La capacité totale des enceintes où s'effectue la carbonisation étant : a) supérieure à 50 m3..... b) inférieure ou égale à 50 m3.....	2 2 3
1304	Imprimeries ou ateliers de reproduction graphique sur différents supports tels que métal, papier, carton, matières plastiques, textiles etc., utilisant une forme imprimante : 1) offset utilisant des rotatives à séchage thermique..... 2) héliogravure, flexographie et opérations connexes aux procédés d'impression quels qu'ils soient comme la fabrication de supports complexes par contrecollage ou le vernissage si la quantité totale de produits consommée pour revêtir le support est : a) supérieure à 200 kg/j..... b) supérieure à 50 kg/j mais inférieure ou égale à 200 kg/j..... 3) Autres procédés, y compris les techniques offset non visées au paragraphe 1) si la quantité d'encre consommée est : a) supérieure à 400 kg/j..... b) supérieure à 100 kg/j mais inférieure ou égale à 400 kg/j..... NB: <i>Pour les produits qui contiennent moins de 10 % de solvants organiques au moment de leur emploi, la quantité à retenir pour le classement sous les paragraphes 2 et 3 correspond à la quantité consommée dans l'établissement, divisée par deux.</i>	2 2 3 2 3
1305	Papier, carton (fabrication du...)	2
1306	Papier, carton (transformation du...) La capacité de production étant : 1) supérieure à 20 t/j..... 2) supérieure à 1 t/j mais inférieure à 20 t/j.....	2 3
1307	Pâte à papier (préparation de la...)	

N°	DESIGNATION DES ACTIVITES ET DES SUBSTANCES	CAT
	1) pâte chimique : la capacité de production étant : a) supérieure à 100 t/j..... b) inférieure ou égale à 100 t/j.....	1 2
	2) autres pâtes y compris le désencrage de papiers usagés.....	2
1400	CHIMIE, PARACHIMIE, CAOUTCHOUC ET MATIERES PLASTIQUES	
1401	Accumulateurs et piles (Fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure	1
1402	Acide oxalique (quelque soit le mode de sa fabrication).....	2
1403	Aluminium (fabrication du sulfate d' ...) et fabrication d'aluns.....	2
1404	Ammoniacaux (fabrication des sels...) 1) par traitement des matières animales de vidange ou des vinasses..... 2) par traitement des eaux d'épuration et du gaz provenant de la distillation de combustibles minéraux ou végétaux..... 3) par traitement de l'ammoniaque pure de synthèse.....	1 2 3
1405	Baryte caustique (fabrication de la...) par décomposition du nitrate de baryum.....	2
1406	Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication par extraction, synthèse, broyage, etc..... et emploi de...) : La quantité de matière produite ou utilisée étant : 1) supérieure ou égale à 400 kg/j..... 2) supérieure ou égale à 40 kg/j, mais inférieure à 400 kg/j.....	2 3
1407	Cyanamide calcique (fabrication de la...).....	1
1408	Détergents et savons (fabrication industrielle deou à base de...) La capacité de production étant : 1) supérieure ou égale à 1 t/j..... 2) inférieure à 1 t/j.....	2 3
1409	Dextrines (fabrication des...) par hydrolyse aux acides ou par grillage de l'amidon.. ..	3
1410	Etamage des glaces (ateliers d'...).....	3
1411	Hypochlorites alcalins et notamment de l'eau de Javel au moyen du chlore (fabrication des...).....	1
1412	Iode (fabrication de l'...).....	2
1413	Médicaments (fabrication et division en vue de la préparation des...) à usage humain ou vétérinaire, y compris jusqu'à obtention de la forme galénique, en dehors des officines de pharmacie non hospitalières..... Sont également visés par cette rubrique les insecticides et acaricides à usage humain ou vétérinaire et les liquides pour adaptation des lentilles de contact	2
1414	Micro-organismes naturels pathogènes (mise en oeuvre dans des établissements de production industrielle de...).....	1
1415	Opothérapiques (préparation des produits...) 1) quand l'opération est pratiquée sur des matières fraîches par simple dessiccation sous vide..... 2) dans tous les autres cas.....	3 2
1416	Organismes génétiquement modifiés (établissements où sont mis en oeuvre dans un processus de production industrielle ou commerciale des...).....	1

N°	DESIGNATION DES ACTIVITES ET DES SUBSTANCES	CAT
	On entend par mise en oeuvre au sens de la présente rubrique toute opération ou ensemble d'opérations faisant partie d'un processus de production industrielle ou commerciale au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, utilisés, stockés, détruits ou éliminés.	
1417	Parfums et huiles essentielles (extraction par la vapeur des...) contenues dans les plantes aromatiques. La capacité totale des vases d'extraction destinés à la distillation étant : 1) supérieure ou égale à 5 m3..... 2) supérieure ou égale à 0,5 m3, mais inférieure à 5 m3.....	 2 3
1418	Phosphate de chaux (enrichissement du...) 1) par insufflation d'air..... 2) par d'autres procédés (lavage, enrichissement par flottation.....)	 2 3
1419	Plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques (fabrication, régénération, emploi, réemploi, triage ou stockage des matières...) La capacité étant : 1) supérieure ou égale à 1t/j..... 2) supérieure ou égale à 100 kg/j, mais inférieure à 1t/j.....	 2 3
1420	Soufre (fusion et distillation du.....)	2
1421	Sulfurés (ateliers de fabrication de composés organiques...): mercaptants, thiols, thioacides, thioesters , etc., à l'exception des substances inflammables ou toxiques.....	1
1422	Sulfures mono ou disodiques (fabrication des.....)	2
1423	Superphosphates (fabrication des.....)	1
1500	DECHETS	
1501	Bains et boues provenant du dérochage des métaux (traitement des...) par l'acide nitrique..	2
1502	Cadavres, Chairs, débris ou déchets d'origine animale (dépôt de...) à l'exclusion des dépôts de peaux. La quantité susceptible d'être présente dans l'établissement étant supérieure à 300 kg.....	 1
1503	Cadavres, déchets ou sous-produits d'origine animale (traitement des...) y compris l'incinération et à l'exclusion des activités visées à d'autres numéros de la présente nomenclature. La capacité de traitement étant : 1) supérieure ou égale à 200 kg/j..... 2) supérieure ou égale à 50 kg/j mais inférieure à 200 kg/j..... 3) inférieure à 50 kg/j.....	 1 2 3
1504	Chiffons usagés ou souillés (dépôts ou ateliers de triage de...) La quantité emmagasinée étant supérieure à 10 t.....	 2
1505	Déchets industriels provenant d'établissements classés et des établissements d'élimination à l'exception des établissements traitant principalement ou accessoirement des ordures ménagères (stations de transit, décharge, traitement ou incinération des...).....	1
1506	Déchets dangereux définis dans le décret n° 2000-2339 du 10 octobre 2000, fixant la liste des déchets dangereux (stations de transit, décharge, traitement ou incinération des...).....	1
1507	Déchetteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés : *"Monstres" (gros électroménager, mobilier, éléments de véhicules), déchets de jardin, déchets de démolition, déblais, gravats et terre. * Bois, métaux, papiers, cartons, plastiques, textiles, verres. *Déchets ménagers spéciaux (huiles usagées, piles et batteries, médicaments. solvants, peintures, acides et bases, produits phytosanitaires, etc..) usés ou non	

N°	DESIGNATION DES ACTIVITES ET DES SUBSTANCES	CAT
	1) la superficie de l'établissement étant supérieure à 2 500 m2.....	2
	2) la superficie de l'établissement étant supérieure à 100 m2, mais inférieure ou égale à 2 500 m ²	3
1508	Déjections animales (station d'épuration des...) en provenance des établissements classés.....	2
1509	Eaux résiduaires domestiques et eaux résiduaires industrielles (station d'épuration recevant des) ayant une capacité nominale de traitement des eaux de rejet d'au moins 10.000 habitants.....	2
1510	Eaux résiduaires industrielles (station d'épuration d'...) en provenance d'au moins un établissement classé.....	2
1511	Ordures ménagères et autres résidus urbains (stockage et traitement des ...) à l'exclusion des déchetteries mentionnées au numéros 1507 de la présente nomenclature : stations de transit, broyage, décharge ou déposante, compostage ou incinération.....	1
1600	DIVERS	
1601	Accumulateurs (ateliers de charge d'...) La puissance maximale de courant continu utilisé pour cette opération étant supérieure à 2,5 kW...	3
1602	Avertisseurs sonores, haut-parleurs, diffuseurs et tous instruments ou appareils sonores (ateliers de fabrication, d'essais ou de réparation d'...).....	3
1603	Bougies et autres objets en cire, paraffine ou acide stéarique (moulage par fusion des...) 1) lorsque l'opération est faite par chauffage à feu nu ou par tout procédé présentant des risques d'inflammation équivalents.....	2
	2) dans tous les autres cas, la quantité de cire, paraffine ou acide stéarique fondue quotidiennement étant:	
	a) supérieure à 1000 kg.....	2
	b) supérieure à 100 kg mais inférieure ou égale à 1000 kg.....	3
1604	Chauffage (procédés de...) utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles 1) Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point d'éclair des fluides. Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25°C) est : a) supérieure à 1000 l.....	2
	b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1000 l.....	3
	2) Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair des fluides. Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesuré à 25°C) est supérieure à 250 l...	3
1605	Combustion La puissance thermique maximale est définie comme la quantité maximale de combustible, exprimée en PCI, susceptible d'être consommée par seconde. NB: <i>La biomasse s'utilise à l'état naturel et n'est ni imprégnée ni revêtue d'une substance quelconque. Elle inclut le bois sous forme de morceaux bruts, d'écorces, de bois déchiquetés, de sciures, de poussières de ponçage ou de chutes issues de l'industrie du bois, de sa transformation ou de son artisanat.</i> 1) Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, les produits suivants : du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou la biomasse, à l'exclusion des installations visées à d'autres numéros de la présente nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement des matières entrantes et ce en mélange avec les gaz de combustion . si la puissance thermique maximale de l'installation est : 1) supérieure ou égale à 20 MW.....	1
	2) supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW.....	2

N°	DESIGNATION DES ACTIVITES ET DES SUBSTANCES	CAT
	II) Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés au paragraphe (I) et si la puissance thermique maximale est supérieure à 0,1 MW	1
1606	Eponges (lavage, décoloration et séchage des...).....	3
1607	Lessives alcalines des papeteries (incinération des...).....	2
1608	Moteurs (ateliers d'essais de...) 1) si la puissance totale des moteurs simultanément en essai ne dépasse pas, même momentanément, 147 kW (200 CV)..... 2) si cette puissance dépasse 147 kW (200 CV).....	3 2
1609	Orseille (fabrication de l').....	3
1610	Parcs de stationnement couverts et garages-hôtels de véhicules à moteur La capacité étant : 1) supérieure à 500 véhicules..... 2) supérieure à 100 véhicules, mais inférieure ou égale à 500 véhicules.....	2 3
1611	Photosensibles à base argentique (traitement et développement des surfaces...) La surface annuelle traitée étant : 1) dans la radiographie industrielle : a) supérieure à 20 000 m2..... b) supérieure à 2 000 m2, mais inférieure ou égale à 20 000 m2..... 2) dans les autres cas (radiographie médicale, arts graphiques, photographie, cinéma): a) supérieure à 50 000 m2..... b) supérieure à 5 000 m2, mais inférieure ou égale à 50 000 m2.....	2 3 2 3
1612	Réfrigération ou compression (établissements abritant des installations de...) fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 10 ⁵ Pa, 1) comprimantes ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques : La puissance absorbée étant : a) supérieure à 300 kW..... b) supérieure à 20 kW, mais inférieure ou égale à 300 kW..... 2) dans tous les autres cas : La puissance absorbée étant : a) supérieure à 500 kW..... b) supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW.....	2 3 2 3
1613	Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur (atelier de...) La surface de l'atelier étant : 1) supérieure à 1 000 m2..... 2) supérieure à 100 m2, mais inférieure ou égale à 1 000 m2.....	2 3
1614	Vernis, peintures, apprêts, colles, enduits, etc. (application, cuisson, séchage des...) sur support quelconque (métal, bois, plastique, textile..) à l'exclusion des activités visées au numéro 2205 de la présente nomenclature. 1) Lorsque l'application est faite par procédé "au trempé". Si la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'établissement est : a) supérieure à 1 000 l..... b) inférieure ou égale à 1000 l..... 2) Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le trempé (pulvérisation, enduction...). Si la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée est : a) supérieure à 100 kg/j..... b) inférieure ou égale à 100 kg/j.....	2 3 2 3

N°	DESIGNATION DES ACTIVITES ET DES SUBSTANCES	CAT
	3) Lorsque l'application est faite par tout procédé mettant en oeuvre des poudres à base de résines organiques. Si la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée est : a) supérieure à 200 kg/j..... b) inférieure ou égale à 200 kg/j.....	2 3
	NB: <i>Le régime de classement, visé aux paragraphes 1) et 2), est déterminé par rapport à la quantité de produits mise en oeuvre dans l'établissement en tenant compte des coefficients ci-après:</i> <i>* Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 1 ère catégorie (point d'éclair inférieur à 55 °C) ou de liquides halogénés (dénommées A) sont affectées d'un coefficient 1.</i> <i>* Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 2 ème catégorie (point d'éclair supérieur ou égal à 55 °C) ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi (dénommées B) sont affectées d'un coefficient 0,5.</i> <i>* Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement est déterminée par la formule $Q = A+B/2$</i>	
1700	MATERIAUX, MINERAIS ET METAUX	
1701	Abrasives (emploi de matières...) telles que sable, corindon, grenailles métalliques, etc., sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage ou grainage. La puissance installée des machines fixes concourant au fonctionnement de l'établissement étant supérieure à 20 kW.....	3
1702	Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d'...) à l'exclusion de la fabrication de ferro-alliages aux fours électriques lorsque la puissance installée du (des) four(s) est inférieure à 100 kW.....	2
1703	Agglomération de houille, charbon de bois, minerais de fer, fabrication de graphite artificiel La capacité de production étant supérieure à 2 t/j.....	2
1704	Bains de sels fondus (chauffage et traitement industriels par l'intermédiaire de...) Le volume des bains étant : 1) supérieur à 500 l..... 2) supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 500 l.....	2 3
1705	Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, de cailloux, de minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels La capacité de production de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'établissement étant : 1) supérieure à 100 t/h..... 2) supérieure à 50 t/h, mais inférieure ou égale à 100 t/h..... 3) Inférieure ou égale à 50 t/h.....	1 2 3
1706	Carrières (exploitation des...) au sens de l'article premier de la loi n° 89-20 du 22 février 1989 réglementant l'exploitation des carrières 1) carrières à caractère industriel..... 2) carrières à caractère artisanal.....	1 3
1707	Céramiques et réfractaires (fabrication de produits...) La capacité de production étant : 1) supérieure à 5 t/j..... 2) inférieure ou égale à 5 t/j	2 3
1708	Chaux, plâtres (fabrication de...) La capacité de production étant : 1) supérieure à 5 t/j..... 2) inférieure ou égale à 5 t/j	2 3
1709	Ciments (fabrication de...) Quelle que soit la capacité de production	1

N°	DESIGNATION DES ACTIVITES ET DES SUBSTANCES	CAT
1710	Coke (fabrication du.....)	2
1711	Email 1) fabrication : La quantité de matière susceptible d'être fabriquée étant : a) supérieure à 500 kg/j..... b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j..... 2) application : La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure à 100 kg/j.....	2 3 3
1712	Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrales d'...) 1) à chaud..... 2) à froid : la capacité des installations étant : a) supérieure à 1 500 t/j..... b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 1 500 t/j.....	1 2 3
1713	Ferro-silicium (dépôts de...).....	3
1714	Fonderie de métaux et alliages ferreux (fabrication de produits moulés) La capacité de production étant : 1) supérieure à 10 t/j..... 2) supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j.....	2 3
1715	Fonderie de métaux et alliages non-ferreux (fabrication de produits moulés) à l'exclusion de celle visée au numéro 1716 de la présente nomenclature La capacité de production étant : 1) supérieure à 2 t/j..... 2) supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j.....	2 3
1716	Fonderie de plomb et alliages contenant au moins 3% de plomb (fabrication de produits moulés) La capacité de production étant : 1) supérieure à 100 kg/j..... 2) supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j.....	2 3
1717	Houille, minerais, minéraux ou résidus métallurgiques (lavoires à...) La capacité de traitement étant supérieure à 2 t/j.....	3
1718	Métaux et alliages (travail mécanique des...) La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'atelier étant : 1) supérieure à 500 kW..... 2) supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW.....	2 3
1719	Métaux et alliages (trempe, recuit ou revenu des.....)	3
1720	Métaux et matières plastiques (traitement des...) pour le dégraissage, le décapage, la conversion, le polissage, la métallisation, etc..., par voie électrolytique, chimique ou par emploi de liquides halogénés 1) lorsqu'il y a mise en oeuvre du cadmium..... 2) procédés utilisant des liquides (sans mise en oeuvre du cadmium) Le volume des cuves de traitement utilisées étant : a) supérieur à 1 500 l..... b) supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l.....	2 3

N°	DESIGNATION DES ACTIVITES ET DES SUBSTANCES	CAT
	3) traitement en phase gazeuse ou autres traitements sans mise en oeuvre du cadmium.....	3
1721	Métaux (galvanisation, étamage des...) ou revêtement métallique d'un matériau quelconque par immersion ou par pulvérisation de métal fondu.....	2
1722	Métaux (décapage ou nettoyage des...) par traitement thermique.....	2
1723	Minerais non ferreux (traitement des...) élaboration et affinage des métaux et alliages non ferreux à l'exclusion de la fabrication des métaux et alliages non ferreux par électrolyse ignée lorsque la puissance installée du (des) four(s) est inférieure à 25 kW.....	2
1724	Minéraux naturels ou artificiels et autres matériaux utiles tels que le marbre, le granite, l'ardoise, le verre, etc.. (ateliers de taillage, sciage et polissage de...) La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'établissement étant supérieure à 40 kW.....	3
1725	Minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux et sables, etc... (dépôts et stations de transit des...) La capacité de stockage étant : 1) supérieure à 5 000 m3..... 2) supérieure à 1 000 m3, mais inférieure ou égale à 5 000 m3.....	2 3
1726	Minéraux autres que ceux visés à d'autres numéros de la présente nomenclature (dépôts et stations de transit de...) La capacité de stockage étant : 1) supérieure à 15 000 m3..... 2) supérieure à 3 000 m3, mais inférieure ou égale à 15 000 m3.....	2 3
1727	Silico-alliages ou carbure de silicium (fabrication de...) aux fours électriques lorsque la puissance installée du (des) four(s) dépasse 100 kW à l'exclusion du ferro-silicium visé au numéro 1702 de la présente nomenclature.....	2
1728	Verre (fabrication et travail du...) La capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant : 1) pour les verres sodocalciques : a) supérieure à 1 t/j..... b) supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 1 t/j..... 2) pour les autres verres : a) supérieure à 100 kg/j..... b) supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j.....	2 3 2 3
1729	Verre ou cristal (travail chimique du...) Le volume maximum de produits de traitement susceptible d'être présent dans l'établissement étant : 1) supérieur à 50 l..... 2) inférieur ou égal à 50 l.....	2 3
1730	Vibrant (emploi de matériel...) pour la fabrication de matériaux tels que le béton, les agglomérés, etc., La puissance installée du matériel vibrant étant : 1) supérieure à 200 kW..... 2) supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW.....	2 3
1800	TEXTILES, CUIRS ET PEAUX	
1801	Blanchisseries, laveries de linge à l'exclusion du nettoyage à sec visé au numéro 1809 de la présente nomenclature. La capacité de lavage du linge étant : 1) supérieure à 5 t/j..... 2) supérieure à 200 kg/j mais inférieure ou égale à 5 t/j.....	2 3

N°	DESIGNATION DES ACTIVITES ET DES SUBSTANCES	CAT
1802	Chaussures (ateliers de fabrication de...), maroquinerie ou travail des cuirs et des peaux La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant: 1) supérieure à 150 kW..... 2) supérieure à 40 kW mais inférieure ou égale à 150 kW.....	2 3
1803	Chiffons (effilochage et pulvérisation des.....)	2
1804	Extraits tannants (fabrication d'.....)	2
1805	Fibres minérales ou végétales artificielles et produits manufacturés dérivés (fabrication de...) La capacité de production étant : 1) supérieure à 2 t/j..... 2) supérieure à 100 kg/j mais inférieure ou égale à 2 t/j.....	2 3
1806	Fibres d'origine végétale ou animale, fibres artificielles ou synthétiques (Traitement par battage, cardage, lavage, etc..de...) à l'exception des laines visées au numéro 1807 de la présente nomenclature. La quantité de fibres susceptible d'être traitée étant : 1) supérieure à 3 t/j..... 2) supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 3 t/j.....	2 3
1807	Laines de peaux, laines brutes, laines en suint (lavage des.....)	2
1808	Moulinage (ateliers de...) La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant supérieure à 40 kW.....	3
1809	Nettoyage à sec pour l'entretien des textiles ou vêtements La capacité nominale totale des machines présentes dans l'établissement étant : 1) supérieure à 50 kg..... 2) inférieure ou égale à 50 kg.....	2 3
1810	Peaux (dépôts de...) y compris les peaux salées en annexe des abattoirs La capacité de stockage étant supérieure à 5 t.....	3
1811	Rouissage (hors rouissage à terre...) ou teillage du lin, du chanvre et autres plantes dont proviennent les textiles.....	2
1812	Tanneries, mégisseries et toutes opérations de préparation des cuirs et peaux à l'exclusion des opérations de salage en annexe des abattoirs et des teintureries.....	2
1813	Teinture, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles à l'exclusion des activités visées aux numéros 1614 et 1304 de la présente nomenclature. La quantité de fibres et de tissus susceptible d'être traitée étant : 1) supérieure à 500 kg/j..... 2) supérieure à 50 kg/j mais inférieure ou égale à 500 kg/j.....	2 3
1814	Teinture et pigmentation de peaux La capacité de production étant : 1) supérieure à 500 kg/j..... 2) supérieure à 100 kg/j mais inférieure ou égale à 500 kg/j.....	2 3
1815	Tissu, feutre, articles de maille, dentelle mécanique, cordages, cordes et ficelles (ateliers de fabrication de...) La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant supérieure à 40.kW.....	3
2000	SUBSTANCES	
2100	COMBURANTES	

N°	DESIGNATION DES ACTIVITES ET DES SUBSTANCES	CAT
2101	Comburantes (substances et préparations...) telles que classées à l'article 3 de la loi n° 97-37 du 2 juin 1997, relative au transport par route des matières dangereuses à l'exclusion des substances visées nominativement ou par familles à d'autres numéros de la présente nomenclature : 1) fabrication : La quantité totale susceptible d'être présente dans l'établissement étant : a) supérieure ou égale à 200 t..... b) inférieure à 200 t..... 2) emploi ou stockage : La quantité totale susceptible d'être présente dans l'établissement étant : a) supérieure ou égale à 200 t..... b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t..... c) supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 50 t..... NB : <i>Pour les solutions de peroxyde d'hydrogène, on considère les quantités d'H₂O₂ contenues dans ces solutions</i>	1 2 1 2 3
2102	Oxygène (emploi et stockage de l'...) La quantité totale susceptible d'être présente dans l'établissement étant : 1) supérieure ou égale à 2 000 t..... 2) supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 2 000 t..... 3) supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t.....	1 2 3
2103	Peroxydes organiques (définition et classification des...) Les peroxydes organiques et les préparations en contenant sont répartis en trois catégories de risque : catégorie 1 : produits présentant un risque d'explosion violente (détonation ou forte déflagration). catégorie 2 : produits présentant un risque de déflagration modérée. catégorie 3 : produits susceptibles d'inflammation sans risque de déflagration. et en trois groupes de stabilité thermique : S1 : produits dont la stabilité thermique n'est assurée qu'à une température inférieure à 0°C. S2 : produits dont la stabilité thermique n'est assurée qu'à une température inférieure à 30°C mais pouvant être supérieure ou égale à 0°C. S3 : produits dont la stabilité thermique est assurée à une température supérieure ou égale à 30°C.	
2104	Peroxydes organiques (emploi et stockage de...) 1) La quantité totale des produits appartenant à la catégorie de risque 1,2 ou 3 susceptible d'être présente dans l'établissement étant supérieure ou égale à 50 t 2) peroxydes organiques et préparations en contenant de la catégorie de risque 1 et de stabilité thermique S1, S2 et S3, la quantité étant supérieure ou égale à 1kg, mais inférieure à 50 t..... 3) peroxydes organiques et préparations en contenant de la catégorie de risque 2 et de stabilité thermique S1, S2 et S3, la quantité étant : a) supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 50 t..... b) supérieure ou égale à 30 kg, mais inférieure à 500 kg..... 4) peroxydes organiques et préparations en contenant de la catégorie de risque 3 et de stabilité thermique S1 et S2, la quantité étant : a) supérieure ou égale à 1000 kg, mais inférieure à 50 t..... b) supérieure ou égale à 60 kg, mais inférieure à 1 000 kg..... 5) peroxydes organiques et préparations en contenant de la catégorie de risque 3 et de stabilité thermique S3, la quantité étant : a) supérieure ou égale à 2 000 kg, mais inférieure à 50 t..... b) supérieure ou égale à 120 kg, mais inférieure à 2 000 kg.....	1 2 2 3 2 3 2 3

N°	DESIGNATION DES ACTIVITES ET DES SUBSTANCES	CAT
	NB : <i>les peroxydes de stabilité thermique S3 et les préparations en contenant qui ne présentent aucun des risques cités au numéro 2103 de la présente nomenclature, sont visés au numéro 2101 comburantes: (substances et préparations...).</i> <i>Lorsqu'un atelier ou un dépôt contient des produits appartenant à plusieurs catégories ou groupes de stabilité thermique, son classement sera effectué en assimilant les produits entreposés, dans leur totalité, à la catégorie de risque et au groupe de stabilité présentant le plus grand danger.</i>	
2105	Peroxydes organiques (fabrication des...) La quantité totale susceptible d'être présente dans l'établissement étant : 1) supérieure ou égale à 50 t..... 1 2) inférieure à 50 t..... 2	
2200	COMBUSTIBLES	
2201	Allumettes chimiques (dépôts d'...) à l'exception de celles dites de sûreté qui sont visées au numéro 2516 de la présente nomenclature. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'établissement étant : 1) supérieure à 500 m³ 2 2) supérieure à 50 m³, mais inférieure ou égale à 500 m³ 3	
2202	Amines combustibles liquéfiées (ateliers où l'on emploie des...) : 1) L'opération étant faite à froid ou s'il n'existe pas dans l'atelier de points portés à une température supérieure à 130°C et lorsque la quantité d'amines liquéfiées réunies même temporairement dans l'atelier est : a) supérieure à 300 kg 2 b) supérieure à 10 kg mais inférieure ou égale à 300 kg 3 2) Dans les autres cas et lorsque la quantité d'amines liquéfiées réunies même temporairement dans l'atelier est : a) supérieure à 50 kg 2 b) inférieure ou égale à 50 kg 3	
2203	Amines combustibles liquéfiées telle que la méthylamine, etc.. (dépôts d' ...) : 1) En récipients contenant plus de 50 kg, la quantité totale emmagasinée étant: a) supérieure à 200 kg 2 b) inférieure ou égale à 200 kg 3 2) En récipients contenant au plus 50 kg 3	
2204	Entrepôts couverts (stockage de matières, produits ou substances combustibles en quantités supérieures à 500 t dans des...) à l'exclusion des dépôts utilisés pour le stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant de la présente nomenclature sous d'autres numéros, des bâtiments destinés exclusivement au remisage de véhicules à moteur et de leurs remorques et des établissements recevant du public. Le volume des entrepôts étant : 1) supérieur ou égal à 50 000 m³ 2 2) supérieur ou égal à 5 000 m³, mais inférieur à 50 000 m³ 3	
2205	Goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses (traitement ou emploi de...) distillation, pyrogénéation, régénération, etc., enduction, immersion, traitement ou revêtement de surface, etc., à l'exclusion des centrales d'enrobage de matériaux routiers. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'établissement étant : 1) supérieure ou égale à 20 t 2 2) supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 20 t 3	
2206	Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, bois et matières bitumineuses (dépôts de...) La quantité totale susceptible d'être présente dans l'établissement étant :	

N°	DESIGNATION DES ACTIVITES ET DES SUBSTANCES	CAT
	1) supérieure ou égale à 500 t.....	2
	2) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 500 t.....	3
2207	Papier, carton ou matériaux combustibles analogues (dépôts de...) La quantité stockée étant : 1) supérieure à 20 000 m3..... 2) supérieure à 1 000 m3,mais inférieure ou égale à 20 000 m3.....	2 3
2300	CORROSIVES	
2301	Acide acétique à plus de 50% en poids d'acide, acide chlorhydrique à plus de 20%, acide formique à plus de 50%, acide nitrique à plus de 20% mais à moins de 70%, acide picrique à moins de 70%, acide phosphorique et acide sulfurique à plus de 25%, oxydes d'azote, anhydride phosphorique, anhydride acétique et oxydes de soufre (fabrication industrielle d'...) quelle que soit la capacité de production	1
2302	Acide acétique à plus de 50% en poids d'acide, acide chlorhydrique à plus de 20%, acide formique à plus de 50%, acide nitrique à plus de 25% mais à moins de 70%, acide picrique à moins de 70%, acide sulfurique à plus de 25% , anhydride acétique (emploi ou stockage d' ...) La quantité totale susceptible d'être présente dans l'établissement étant : 1) supérieure ou égale à 250 t..... 2) supérieure ou égale à 20 t, mais inférieure à 250 t.....	2 3
2303	Acide sulfurique fumant, acide chlorosulfurique, oléum (emploi ou stockage d'...) La quantité totale susceptible d'être présente dans l'établissement étant : 1) supérieure ou égale à 50 t..... 2) supérieure ou égale à 3 t, mais inférieure à 50 t.....	2 3
2304	Carbonate de sodium (fabrication du.....)	2
2305	Chlorure d'hydrogène anhydre liquéfié (emploi ou stockage du...) 1) La quantité totale susceptible d'être présente dans l'établissement étant supérieure ou égale à 250 t... 2) En récipients de capacité unitaire supérieure à 30 kg, La quantité totale susceptible d'être présente dans l'établissement étant inférieure à 250 t..... 3) En récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 30 kg, La quantité totale susceptible d'être présente dans l'établissement étant : a) supérieure à 1 t, mais inférieure à 250 t..... b) supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 1 t.....	1 2 2 3
2306	Soude ou potasse caustique (emploi ou stockage de lessives de...) Le liquide renfermant plus de 20% en poids d'hydroxyde de sodium ou de potassium. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'établissement étant : 1) supérieure à 250 t..... 2) supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale à 250 t.....	2 3
2400	EXPLOSIFS ET EXPLOSIBLES	
2401	Engrais simples solides à base de nitrates (ammonitrates, sulfonitrates,etc...) ou engrais composés à base de nitrates (stockage d'...). La quantité totale susceptible d'être présente dans l'établissement étant : 1) supérieure à 5 000 t..... 2) supérieure à 2 500 t mais inférieure à 5 000 t a) la quantité en vrac étant supérieure ou égale à 2 500 t..... b) la quantité en vrac étant inférieure à 2 500 t.....	1 2 3

N°	DESIGNATION DES ACTIVITES ET DES SUBSTANCES	CAT
	3) supérieure à 1250 t mais inférieure à 2500 t.....	3
2402	Nitrate d'ammonium (dépôt de...) y compris celle sous forme d'engrais simples. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'établissement étant : 1) supérieure ou égale à 2 500 t..... 2) supérieure à 500 t, mais inférieure à 2 500 t..... 3) supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale à 500 t.....	1 2 3
2403	Poudres, explosifs et autres produits explosifs (fabrication, conditionnement, chargement, de...), encartouchage, mise en liaison pyrotechnique ou électrique des pièces d'artifice (en dehors des opérations effectuées sur le site de tir), essais d'engins propulsés ou destruction de matières, munitions et engins sur les lieux de fabrication : 1) cartouche de chasse et de tir, La capacité de production étant : a) supérieure à 250 000 cartouches par an..... b) supérieure à 50 000 cartouches par an, mais inférieure ou égale à 250 000 cartouches par an..... 2) autres, La quantité susceptible d'être présente dans l'établissement étant : a) supérieure à 10 t..... b) inférieure ou égale à 10 t.....	1 2 1 2
2404	Poudres, explosifs et autres produits explosifs (mise en oeuvre de...) à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage ou placage de métaux. La quantité unitaire étant supérieure à 10 g et la quantité stockée supérieure à 2 kg.....	1
2405	Poudres, explosifs et autres produits explosifs (stockage de...) La quantité totale susceptible d'être présente dans l'établissement étant : 1) supérieure à 10 t de matière active..... 2) supérieure à 500 kg mais inférieure ou égale à 10 t de matière active.....	1 2
2406	Poudres, explosifs et autres produits explosifs (tri ou destruction de matières, munitions et engins hors des lieux de découverte et des lieux de fabrication) La quantité susceptible d'être présente dans l'établissement étant : 1) supérieure à 10 t de matière active..... 2) inférieure ou égale à 10 t de matière active.....	1 2
2407	Substances et préparations explosibles (fabrication de...) à l'exclusion des poudres et des explosifs et des substances visées explicitement ou par familles à d'autres numéros de la présente nomenclature. La quantité susceptible d'être présente dans l'établissement étant : 1) supérieure à 10 t..... 2) inférieure ou égale à 10 t.....	1 2
2408	Substances et préparations explosibles (emploi ou stockage de...) à l'exclusion des poudres, explosifs et des substances visées explicitement ou par familles à d'autres numéros de la présente nomenclature. La quantité susceptible d'être présente dans l'établissement étant : 1) supérieure à 10 t..... 2) supérieure à 500 kg, mais inférieure ou égale à 10 t.....	1 2
2500	INFLAMMABLES	
2501	Acétylène (fabrication de l'...) par l'action de l'eau sur le carbure de calcium 1) pour l'obtention d'acétylène dissous : la quantité susceptible d'être présente dans l'établissement étant : a) supérieure ou égale à 50 t..... b) inférieure à 50 t.....	1 2

N°	DESIGNATION DES ACTIVITES ET DES SUBSTANCES	CAT
	2) pour l'obtention d'acétylène gazeux sous une pression absolue supérieure à $2,5 \times 10^5$ Pa.....	2
	3) pour l'obtention d'acétylène gazeux sous une pression absolue inférieure ou égale à $2,5 \times 10^5$ Pa :	
	a) lorsque le volume de gaz emmagasiné (calculé à la température de 15°C et à la pression de 10^5 Pa) est supérieure à 1200 l.....	2
	b) lorsque le volume de gaz emmagasiné est supérieur à 20 l mais inférieur ou égal à 1200 l....	3
2502	Acétylène (stockage ou emploi de l'...) La quantité totale susceptible d'être présente dans l'établissement étant :	
	1) supérieure ou égale à 50 t.....	1
	2) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 50 t.....	2
	3) supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 1 t.....	3
2503	Carbure de calcium (stockage du ...) lorsque la quantité susceptible d'être présente dans l'établissement est supérieure à 3 t.....	3
2504	Gaz inflammables (fabrication industrielle de...) par distillation, pyrogénéation, etc., désulfuration de gaz inflammables à l'exclusion de la production de méthane par traitement des effluents urbains ou des déchets et des gaz visés explicitement à d'autres numéros de la présente nomenclature. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'établissement étant :	
	1) supérieure ou égale à 200 t.....	1
	2) inférieure à 200 t.....	2
2505	Gaz inflammables liquéfiés (dépôts de...) dont la pression absolue de vapeur à 15°C est supérieure à 1013 millibars à l'exception de l'hydrogène visé au numéro 2509 de la présente nomenclature :	
	I) gaz maintenus liquéfiés à une température telle que la pression absolue de vapeur correspondante n'excède pas 1,2 bar (stockages réfrigérés ou cryogéniques) la capacité nominale totale du dépôt étant supérieure à 50 m3.....	2
	II) gaz maintenus liquéfiés dans d'autres conditions (sous pression):	
	1) en réservoirs fixes (vrac), La capacité nominale totale du dépôt étant :	
	a) supérieure à 120 m3.....	1
	b) supérieure à 4 m3, mais inférieure ou égale à 120 m3.....	2
	c) supérieure à 0,1 m3, mais inférieure ou égale à 4 m3.....	3
	2) en bouteilles et en conteneurs, La capacité nominale totale du dépôt étant :	
	a) supérieure à 3 500 kg.....	2
	b) supérieure à 250 kg, mais inférieure ou égale à 3 500 kg.....	3
2506	Gaz inflammables liquéfiés (installations de remplissage ou de distribution de...)	
	1) installations de remplissage de bouteilles ou conteneurs.....	1
	2) installations de chargement ou de déchargement desservant un dépôt de gaz inflammables soumis à autorisation d'un établissement classé.....	2
	3) installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes).....	2
2507	Gazomètres et réservoirs de gaz comprimés renfermant des gaz inflammables à l'exclusion des gaz visés explicitement à d'autres numéros de la présente nomenclature La quantité totale susceptible d'être présente dans l'établissement étant :	
	1) supérieure ou égale à 200 t.....	1
	2) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t.....	2
	3) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t.....	3
2508	Hydrogène (fabrication industrielle de l'...) La quantité totale susceptible d'être présente dans l'établissement étant :	

N°	DESIGNATION DES ACTIVITES ET DES SUBSTANCES	CAT
	1) supérieure ou égale à 50 t.....	1
	2) inférieure à 50 t.....	2
2509	Hydrogène (stockage ou emploi de l'...) La quantité totale susceptible d'être présente dans l'établissement étant : 1) supérieure ou égale à 50 t..... 2) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 50 t..... 3) supérieure ou égale à 30 kg, mais inférieure à 1 t.....	 1 2 3
2510	Liquides inflammables (définition), à l'exclusion des alcools de bouche, eaux de vie et autres boissons alcoolisées. Les liquides inflammables, quelle que soit leur nature, sont répartis en quatre catégories conformément aux définitions ci-après. Le point d'éclair est déterminé suivant les modalités techniques définies par les normes tunisiennes en vigueur et conformément aux spécifications fixées par l'administration. Le régime de classement d'un établissement est déterminé en fonction de la "capacité totale équivalente" (C_{te}) exprimée en capacité équivalente à celle d'un liquide inflammable de la 1ère catégorie, selon la formule suivante : $C_{te} = 10A + B + C/5 + D/15$ où: A représente la capacité relative aux liquides extrêmement inflammables (catégorie de référence)(coefficient 10) : oxyde d'éthyle et tous liquides dont le point d'éclair est inférieur à 0°C et dont la pression de vapeur à 35°C est supérieure à 10 ⁵ pascals. B représente la capacité relative aux liquides inflammables de la 1ère catégorie (coefficient 1) : tous liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55°C et qui ne répondent pas à la définition des liquides extrêmement inflammables. C représente la capacité relative aux liquides inflammables de la 2ème catégorie (coefficient 1/5) : tous liquides dont le point d'éclair est supérieur ou égal à 55°C et inférieur à 100°C, sauf les fuels lourds. D représente la capacité relative aux liquides peu inflammables (coefficient 1/15) : fuels (ou mazout) lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications fixées par l'administration. NB: <i>Si les liquides inflammables sont stockés dans la même cuvette de rétention ou manipulés dans le même atelier, ils sont assimilés à des liquides de la catégorie présente la plus inflammable.</i> <i>Hors les produits extrêmement inflammables, les liquides inflammables réchauffés dans leur masse à une température supérieure à leur point d'éclair sont assimilés à des liquides inflammables de la 1ère catégorie</i> <i>Si des liquides sont contenus dans des réservoirs en fosses maçonnées ou assimilés, les coefficients visés ci-dessus sont divisés par 5.</i>	
2511	Liquides inflammables (dépôts de...) Dépôts de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1) suivant l'équation sus-indiquée La capacité nominale totale étant : 1) supérieure à 100 m3..... 2) supérieure à 10 m3 mais inférieure ou égale à 100 m3..... 3) supérieure à 1 m3 mais inférieure ou égale à 10 m3.....	 1 2 3
2512	Liquides inflammables (fabrication industrielle de...) dont le traitement du pétrole et de ses dérivés et la désulfuration. La quantité totale équivalente des liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1) susceptible d'être présente dans l'établissement étant :	

N°	DESIGNATION DES ACTIVITES ET DES SUBSTANCES	CAT
	1) supérieure ou égale à 200 t.....	1
	2) inférieure à 200 t.....	2
2513	Liquides inflammables (installations de mélange ou d'emploi des...) à l'exclusion des installations de combustion ou de simple mélange à froid. La quantité totale équivalente des liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1) susceptible d'être présente dans l'établissement étant : 1) supérieure ou égale à 50 t..... 2) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 50 t..... 3) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t.....	1 2 3
2514	Liquides inflammables (installations de remplissage ou de distribution des...) 1) installations de chargement de véhicules-citernes ou de remplissage de récipients mobiles. Le débit maximum équivalent de l'installation, pour les liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1) étant : a) supérieur ou égal à 20 m3/h..... b) supérieur ou égal à 1 m3/h, mais inférieur à 20 m3/h..... 2) installations de chargement ou de déchargement desservant un dépôt de liquides inflammables soumis à autorisation d'un établissement classé.....	 2 3 2
2515	Oxydes d'éthylène ou de propylène (stockage ou emploi de l'...) La quantité totale susceptible d'être présente dans l'établissement étant : 1) supérieure ou égale à 50 t..... 2) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t..... 3) supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 5 t.....	1 2 3
2516	Solides facilement inflammables à l'exclusion des substances visées explicitement à d'autres numéros de la présente nomenclature. 1) fabrication industrielle..... 2) emploi ou stockage : La quantité totale susceptible d'être présente dans l'établissement étant : a) supérieure ou égale à 1 t..... b) supérieure à 50 kg, mais inférieure à 1 t.....	 1 2 3
2600	RADIOACTIVES	
2601	Dépôt ou stockage de substances radioactives sous forme de sources scellées ou non scellées: L'activité irradiante totale étant : 1) supérieure ou égale à 37 GBq (1 Ci), mais inférieure à 370 TBq (10 000 Ci)..... 2) supérieure ou égale à 370 MBq (10 mCi), mais inférieure à 37 GBq (1 Ci).....	 2 3
2602	Equipements mobiles contenant des substances radioactives sous forme de sources scellées (établissements comportant des...) : L'activité irradiante totale étant : 1) supérieure ou égale à 3700 GBq (100 Ci), mais inférieure à 370 TBq (10 000 Ci)..... 2) supérieure ou égale à 3700 MBq (0,1 Ci), mais inférieure à 370 GBq (10 Ci).....	 2 3
2603	Préparation, fabrication, transformation, conditionnement et utilisation de substances radioactives sous forme de sources scellées ou non scellées : L'activité irradiante totale étant : 1) supérieure ou égale à 3 700 MBq (100 mCi), mais inférieure à 37000 GBq (1 000 Ci). 2) supérieure ou égale à 37 MBq (1 mCi), mais inférieure à 3 700 MBq (100 mCi)....	 2 3
2700	TOXIQUES	

N°	DESIGNATION DES ACTIVITES ET DES SUBSTANCES	CAT
2701	Agro-pharmaceutiques (dépôts de produits...) à l'exclusion des substances et des préparations très toxiques et des substances visées à la présente nomenclature sous le titre "substances toxiques particulières": 1) La quantité de substances ou de préparations toxiques susceptible d'être présente dans l'établissement étant supérieure ou égale à 500 t..... 2) La quantité de produits agro-pharmaceutiques susceptible d'être présente dans l'établissement étant supérieure ou égale à 150 t mais la quantité de substances ou de préparations toxiques étant inférieure à 500 t..... 3) La quantité de produits agro-pharmaceutiques susceptible d'être présente dans l'établissement étant supérieure ou égale à 15 t mais inférieure à 150 t.....	1 2 3
2702	Amiante (utilisation de l'...) pour la fabrication d'amiante-ciment, de garnitures de friction, de filtres, de textiles, de papiers, de carton, de joints, de garnitures d'étanchéité ou autres, de matériaux de renforcement, de revêtements de sols et de mastic, etc.. La quantité d'amiante brute utilisée étant supérieure à 100 kg/an.....	1
2703	Ammoniac (emploi ou stockage de l'): La quantité totale susceptible d'être présente dans l'établissement étant : 1) supérieure ou égale à 500 t.. 2) supérieure à 50 t, mais inférieure à 500 t..... 3) en récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg, et la quantité totale étant supérieure à 150 kg, mais inférieure ou égale à 50 t..... 4) en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg, et la quantité totale étant : a) supérieure à 5 t, mais inférieure ou égale à 50 t..... b) supérieure à 150 kg, mais inférieure ou égale à 5 t.....	1 2 2 2 3
2704	Ammoniac (fabrication industrielle de l'): La quantité totale susceptible d'être présente dans l'établissement étant : 1) supérieure ou égale à 500 t..... 2) inférieure à 500 t.....	1 2
2705	Antimoine, argent, baryum, bore, cadmium, chrome, cobalt, cuivre, étain (à l'exclusion des composés organostanniques), molybdène, nickel, plomb, tellure, titane, vanadium, zinc (fabrication industrielle de composés d'...).....	2
2706	Chlore (emploi ou stockage du...): La quantité totale susceptible d'être présente dans l'établissement étant : 1) supérieure à 100 kg.... 2) inférieure ou égale à 100 kg, à l'exclusion des activités visées au numéro 1410 de la présente nomenclature.....	1 2
2707	Chlore (fabrication industrielle du...).....	1
2708	Chlorofluorocarbures, halons et autres carbures et hydrocarbures halogénés 1) Conditionnement de fluides et mise en oeuvre telle que fabrication de mousses etc. à l'exclusion du nettoyage à sec de produits textiles visé au numéro 1809 de la présente nomenclature et du dégraissage de métaux visé au numéro 1719 de la présente nomenclature. La quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'établissement étant : a) supérieure à 800 l..... b) supérieure à 80 l, mais inférieure ou égale à 800 l..... 2) Composants et appareils clos en exploitation, dépôts de produits neufs ou régénérés, à l'exception des appareils de compression et de réfrigération visés au numéro 1612 de la présente nomenclature. La quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'établissement étant : a) supérieure à 800 l de capacité unitaire sauf installations d'extinction..... b) supérieure à 200 kg dans les installations d'extinction.....	2 3 3 3

N°	DESIGNATION DES ACTIVITES ET DES SUBSTANCES	CAT
	3) Régénération des fluides et recyclage des halons, sur site de traitement.....	2
2709	Dangereuses pour l'environnement (définition) Les substances dangereuses pour l'environnement sont définies selon les critères de classification ci-après : A - Très toxiques pour l'environnement aquatique: Toxicité aiguë 96h CL₅₀ (poisson) < 1 mg/l ou 48h CE₅₀ (daphnie) < 1mg/l ou 72h CI₅₀ (*) (algues) < 1 mg/l B - Toxiques pour l'environnement aquatique: Toxicité aiguë 96h CL₅₀ (poisson) : 1 mg/l < CL₅₀ < 10 mg/l ou 48h CE₅₀ (daphnie): 1 mg/l < CE₅₀ < 10 mg/l ou 72h CI₅₀ (*) (algues): 1 mg/l < CL₅₀ < 10 mg/l et la substance ne se dégrade pas facilement (**) ou le lg P_{OE} > 3,0 (sauf si le BCF déterminé expérimentalement est inférieur à 100) (*) Lorsque l'on peut démontrer, dans le cas de substances fortement colorées, que la croissance des algues est seulement empêchée par une réduction de l'intensité lumineuse; le niveau de 72h CI₅₀ pour les algues ne doit pas servir de base pour la classification. (**) Les substances sont considérées comme se dégradant facilement si les critères suivants sont vérifiés : A) Si, lors d'études de biodégradation sur 28 jours, les niveaux de dégradation ci-après sont atteints : lors d'essais basés sur la déperdition d'oxygène ou sur la production de gaz carbonique : 60% des maxima théoriques. Ces niveaux de biodégradation doivent être atteints 10 jours après le commencement de la dégradation, ce point étant pris comme le moment où 10% de la substance se sont dégradés. ou B) Dans le cas où l'on dispose uniquement de données DCO et DBO₅, lorsque le rapport DBO₅/DCO est supérieur ou égal à 0,5. ou C) Si l'on dispose d'autres preuves scientifiques convaincantes pour démontrer que la substance peut se dégrader (biotiquement et/ou abiotiquement) dans l'environnement aquatique jusqu'à un niveau supérieur à 70% sur une période de 28 jours. DCO : demande chimique en oxygène DBO₅ : demande biochimique en oxygène sur 5 jours	
2710	Dangereuses pour l'environnement (fabrication industrielle de substances...) telles que définies au numéro 2709 de la présente nomenclature à l'exclusion des substances ou des préparations visées nominativement ou par familles à d'autres numéros de la présente nomenclature.....	1
2711	Dangereuses pour l'environnement (stockage et emploi de substances...) telles que définies au numéro 2709 A de la présente nomenclature à l'exclusion de celles visées nominativement ou par familles à d'autres numéros de la présente nomenclature. La quantité susceptible d'être présente dans l'établissement étant : 1) supérieure ou égale à 100 t..... 2) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 100 t.....	2 3
2712	Dangereux pour l'environnement (stockage et emploi de substances...) telles que définies au numéro 2709 B de la présente nomenclature à l'exclusion de celles visées nominativement ou par familles à d'autres numéros de la présente nomenclature. La quantité susceptible d'être présente dans l'établissement étant : 1) supérieure ou égale à 1 000 t..... 2) supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 1 000 t.....	2 3
2713	Dichlorure de carbonyle ou phosgène (emploi ou stockage de...): la quantité totale susceptible d'être présente dans l'établissement étant : 1) supérieure à 500 kg..... 2) supérieure à 300 kg, mais inférieure ou égale à 500 kg.....	1 2

N°	DESIGNATION DES ACTIVITES ET DES SUBSTANCES	CAT
	3) en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 30 kg, et la quantité totale est inférieure ou égale à 300 kg...	2
	4) en récipients de capacité unitaire inférieure à 30 kg, et la quantité totale est supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure ou égale à 300 kg.....	3
2714	Dichlorure de carbonyle ou phosgène (fabrication industrielle de...).....	1
2715	Dioxyde de chlore (fabrication, stockage ou emploi du...)	
	1) dioxyde de chlore présent dans l'établissement en phase gazeuse.....	2
	2) la quantité totale de dioxyde de chlore susceptible d'être présente dans l'établissement sous forme de solution aqueuse de titre pondéral supérieur ou égal à 1 g/l, étant :	
	a) supérieure à 5 t	2
	b) supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure ou égale à 5 t	3
2716	Diisocyanate de diphenylméthane (MDI) (fabrication industrielle, emploi ou stockage de...)	
	La quantité totale susceptible d'être présente dans l'établissement étant :	
	1) supérieure ou égale à 200 t.....	1
	2) supérieure à 20 t, mais inférieure à 200 t.....	2
	3) supérieure à 2 t, mais inférieure ou égale à 20 t.....	3
2717	Mercuriels (emploi de catalyseurs...) dans des procédés industriels.....	2
2718	Organohalogénés (emploi de liquides...) pour le dégraissage, la mise en solution, l'extraction, etc., à l'exclusion du nettoyage à sec visé au numéro 1809 de la présente nomenclature et du dégraissage des métaux visé au numéro 1719 de la présente nomenclature. La quantité de liquides organohalogénés étant :	
	1) supérieure à 1 500 l.....	2
	2) supérieure à 200 l, mais inférieure ou égale à 1 500 l.....	3
2719	Organohalogénés, organophosphorés, organostanniques (fabrication industrielle de composés...) à l'exclusion des substances et des préparations toxiques ou des substances toxiques particulières visées aux numéros 2724 et 2725 de la présente nomenclature	1
2720	Oxydes d'azote autres que l'hémioxyde d'azote (emploi ou stockage des...)	
	La quantité totale susceptible d'être présente dans l'établissement étant :	
	1) supérieure ou égale à 50 t.....	1
	2) supérieure à 2 t, mais inférieure à 50 t.....	2
	3) supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 2 t.....	3
2721	Polychlorobiphényles, polychloroterphényles	
	1) Utilisation de composants, appareils et matériels imprégnés ou stockage de produits neufs contenant plus de 30 l de produits.....	3
	2) Mise en oeuvre dans les composants et appareils imprégnés. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'établissement étant :	
	a) supérieure à 1 000 l.....	2
	b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l.....	3
	3) Réparation, récupération, décontamination ou démontage de composants, appareils et matériels imprégnés, hors du lieu de service lorsque la quantité de produits est supérieure à 50 l.....	2
2722	Toxiques (emploi ou stockage de substances et de préparations...) telles que classées à l'article 3 de la loi n° 97-37 du 2 juin 1997 relative au transport par route des matières dangereuses ou de substances et de préparations caractérisées par une DL50 (dose létale 50) comme suit :	
	* toxique en cas d'ingestion avec une DL50 par voie orale, chez le rat, inférieure ou égale à 25 mg/kg,	
	* toxique par contact avec la peau avec une DL50 par voie cutanée, chez le rat ou le lapin, inférieure ou égale à 50 mg/kg,	

N°	DESIGNATION DES ACTIVITES ET DES SUBSTANCES	CAT
	* toxique en cas d'inhalation avec une DL50, chez le rat, inférieure ou égale à 0,5mg/kg sur 4 heures, à l'exclusion des substances et des préparations toxiques visées explicitement ou par familles à d'autres numéros de la présente nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et de ses composés. 1) substances et préparations solides : La quantité totale susceptible d'être présente dans l'établissement étant : a) supérieure ou égale à 20 t..... b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 20 t..... c) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t..... 2) substances et préparations liquides; La quantité totale susceptible d'être présente dans l'établissement étant : a) supérieure ou égale à 20 t..... b) supérieure ou égale à 250 kg, mais inférieure à 20 t..... c) supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 250 kg..... 3) gaz ou gaz liquéfiés; La quantité totale susceptible d'être présente dans l'établissement étant : a) supérieure ou égale à 20 t..... b) supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 20 t..... c) supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 50 kg.....	1 2 3 1 2 3 1 2 3
2723	Toxiques (emploi ou stockage de substances ou de préparations...) dans les cas non visés à d'autres numéros de la présente nomenclature. 1) La quantité totale de substances ou de préparations toxiques, y compris les substances toxiques particulières visées au numéro 2725 de la présente nomenclature susceptible d'être présente dans l'établissement étant supérieure à 100 kg.. 2) La quantité totale de substances ou de préparations toxiques particulières visées au numéro 2720-1 de la présente nomenclature susceptible d'être présente dans l'établissement étant supérieure à 1kg... 3) La quantité totale de substances et de préparations toxiques visées au numéro 2720-2 de la présente nomenclature susceptible d'être présente dans l'établissement étant supérieure à 10 kg.....	3 3 3
2724	Toxiques (fabrication industrielle de substances et de préparations....) telles que classées à l'article 3 de la loi n° 97-37 du 2 juin 1997, relative au transport par route des matières dangereuses ou de substances et de préparations caractérisées par une DL50 (dose létale 50) comme suit : * toxique en cas d'ingestion avec une DL50 par voie orale, chez le rat, inférieure ou égale à 25 mg/kg, * toxique par contact avec la peau avec une DL50 par voie cutanée, chez le rat ou le lapin, inférieure ou égale à 50 mg/kg, * toxique par inhalation avec une DL50, chez le rat, inférieure ou égale à 0,5 mg/l sur 4 heures, à l'exclusion des substances et des préparations visées explicitement ou par familles à d'autres numéros de la présente nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et de ses composés. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'établissement étant : 1) supérieure ou égale à 20 t..... 2) inférieure à 20 t.....	1 2
2725	Toxiques particulières (fabrication industrielle, formulation et conditionnement de... ou à base de Substances et de préparations....) 1) Acides fluoroacétique, 4-fluorobutyrique, 4-fluorocrotonique, 4-fluoro-2 hydroxy-butyrique et leurs amides, esters et sels; 4-Aminodiphényle; Amidon; Benzidine; chlorure de N.N Diméthyl Carbamoyle ; Diméthyl nitrosamine; Ether méthylique monochloré ; Hexaméthylphosphotriamide ; 2-Naphtylamine ; N Chloroformyl - morpholine; Oxyde de Bis (Chlorométhyle); 1-3 Propanesultone ; Sels de Benzidine ; Sulfure de Bis (-2 Chloroétyl) ; Tétracarbonyl Nickel ; 2,3,7,8-Tétrachloro-Dibenzo-p-Dioxine; Tétraméthylène Disulfotétramine. La quantité totale de chacun de ces produits susceptible d'être présente dans l'établissement étant : a) supérieure ou égale à 1t..... b) supérieure ou égale à 1 kg, mais inférieure à 1 t.....	1 2

N°	DESIGNATION DES ACTIVITES ET DES SUBSTANCES	CAT
	2) Béryllium (poudres et/ou composés): Diacétate de 1-Propène - 2-Chloro -1,3- Diol; Difluorure d'Oxygène ; Hexafluorure de Sélénium ; Hydrogène Arsenié ; Hydrogène Sélénié ; 4,4 Méthylène-Bis (2-Chloroaniline); Triéthylène mélanine La quantité totale de chacun de ces produits susceptible d'être présente dans l'établissement étant : a) supérieure ou égale à 1t..... b) supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 1t.....	1 2
	3) Acide Arsenieux;Acide Arsénique;Aldicarbe;Anabesine; Azinphos-Ethyl; Azinphos-Méthyl; Carbofuran; Carbophénotion; Chlorfenvinphos; Coumafène; Crimidine; Cyanthoate; Cycloheximide; Déméton; Dialiphos; Diméfox; Diphacinone; Disulfoton; Dithiophosphate de 0.0 Diéthyle et de S (isopropyl-Thiométhyle); EPN; Fensulfothion; Fluenetil; 1, 2, 3, 7, 8, 9Hexachlorodibenzo-p-dioxine ; Hexafluorure de Tellure ; Hydrogène Phosphoré;Hydroxyacétonitrile; Hydrure d'Antimoine, Isobenzan, Isocyanate de Méthyle; Isodrine; Juglon; Mevinphos; Oxydisulfoton; Paraoxone; Parathion, Parathion-Méthyl, Pentaborane, Pentoxyde d'Arsenic; Phorate Phosacétime; Phosphamidon; Pirazoxone ; Promurit ; Sélénite de sodium; Sels de l'acide arsenieux; Sels de l'acide arsénique ; Sulfotep; TEPP; Thionazin;Thiophosphate de 0.0 Diéthyle et de S (Ethylsulfinylmethyle); Thiophosphate de Diéthyle de S (Ethylthiométhyle); Tirpate ; Tricyclohexylstanny-1-H-1,2,4 Triazole ; Trioxyde d'arsenic. La quantité totale de chacun de ces produits susceptible d'être présente dans l'établissement étant : a) supérieure ou égale à 1t..... b) supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 1t..... c) supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 100 kg.....	1 2 3
	4) Cobalt et nickel sous forme de poudre de métal, d'oxydes de carbonates,de sulfures en poudre; dichlorure de soufre, diméthylamide de l'acide cyanophosphorique. La quantité totale de l'ensemble des produits susceptible d'être présente dans l'établissement étant : a) supérieure ou égale à 5t..... b) supérieure ou égale à 1t, mais inférieure à 5t..... c) supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 1t.....	1 2 3
2726	Trioxyde de soufre (emploi ou stockage du...) La quantité totale susceptible d'être présente dans l'établissement étant : 1) supérieure ou égale à 75 t..... 2) supérieure à 2 t, mais inférieure à 75 t..... 3) supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 2 t.....	1 2 3

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 15 novembre 2005.

Les personnes ci-dessous mentionnées sont désignées membres du centre d'affaires d'intérêt public économique du gouvernorat de Gafsa pour une période de trois ans :

- Monsieur Salem Youssef : représentant de la chambre de commerce et d'industrie du Sud Ouest, président,
- Monsieur Belhoula Habib : représentant de l'agence de promotion de l'industrie, membre,
- Monsieur Ben Marzouk Samir : représentant de l'agence de promotion des investissements agricoles, membre,
- Madame Horchani Faiza : représentante de l'agence nationale de l'emploi et du travail indépendant, membre,
- Monsieur Toulgui Khaled : représentant du commissariat régional de l'artisanat, membre,
- Monsieur Sghaier Wahid : représentant du commissariat régional du tourisme, membre,
- Monsieur Bel Haj Ltaief Chaker : représentant de l'office du développement du Sud, membre,
- Monsieur Ali Lotfi : représentant de l'union Tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, membre,
- Monsieur Rahal Yahia : représentant de l'union Tunisienne de l'agriculture et de la pêche, membre,
- Monsieur Hamami Khaled : membre.

Par arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 15 novembre 2005.

Les personnes ci-dessous mentionnées sont désignées membres du centre d'affaires d'intérêt public économique du gouvernorat de Béja pour une période de trois ans :

- Monsieur Ben Zid Mohamed Riadh : président,
- Madame Ben Youssef Houa : représentante de la chambre de commerce et d'industrie du Nord Ouest, membre,
- Monsieur Hidri Jalel : représentant de l'agence de promotion de l'industrie, membre,
- Monsieur Ftiti Tijani : représentant de l'agence de promotion des investissements agricoles, membre,
- Monsieur Gueriani Safouane : représentant de l'agence nationale de l'emploi et du travail indépendant, membre,
- Monsieur Madiouni Taoufik : représentant du commissariat régional de l'artisanat, membre,
- Monsieur Touati Abdelmagid : représentant du commissariat régional du tourisme, membre,
- Monsieur Rezgui Kamel : représentant de l'office du développement du Nord Ouest, membre,

- Monsieur Ben Youssef Sadok : représentant de l'union Tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, membre,

- Monsieur Dhaoui Mohamed Habib : représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche, membre.

Par arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 15 novembre 2005.

Sont désignés membres au comité tunisien du codex alimentarius Mesdames et Messieurs :

- Monsieur Dhiaa Chlioui: représentant le ministère de l'intérieur et du développement local,
- Madame Nadra Drij : représentant le ministère des affaires étrangères,
- Monsieur Anouar Sbii : représentant le ministère des finances (direction générale des douanes),
- Monsieur Mohamed Laouini : représentant le ministère du commerce et de l'artisanat,
- Monsieur Zakaria H'mad : représentant le ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises (direction générale des industries alimentaires),
- Monsieur Mabrouk Ennadhif : représentant le ministère de la santé publique (direction de l'hygiène du milieu et de la protection de l'environnement),
- Monsieur Abderrazak Marzouki : représentant le ministère de l'environnement et du développement durable,
- Monsieur Abdelfattah Said : représentant le ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques,
- Monsieur Raouf Fkih : représentant le ministère de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences,
- Madame Ghayet El Mouna Annabi : représentant l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle,
- Monsieur Mongi Cherif : représentant l'union Tunisienne de l'agriculture et de la pêche,
- Monsieur Habib Bouaziz : représentant l'union Tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
- Madame Rachida Jammali : représentant l'organisation de défense du consommateur,
- Monsieur Mohamed Chokri Rejeb : représentant le centre technique de l'agroalimentaire,
- Monsieur Taib Jerbi : représentant le centre national des sciences et technologie nucléaires,
- Monsieur Jalel Eddine Kasraoui : représentant le laboratoire central d'analyses et d'essais,
- Madame Alia Mahjoub Zarrouk : représentant l'agence nationale du contrôle sanitaire et environnemental des produits,
- Monsieur Tahar Gharbi : représentant l'institut de nutrition et technologie alimentaire.

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

Décret n° 2005-3025 du 21 novembre 2005, modifiant le décret n° 2004-1375 du 14 juin 2004, portant délimitation du domaine public maritime du port industriel à Menzel Bourguiba, gouvernorat de Bizerte.

Le Président de la République,

Sur proposition de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine public maritime, tel qu'elle a été modifiée par la loi n° 2005-33 du 4 avril 2005,

Vu le code des ports maritimes de commerce promulgué par la loi n° 99-25 du 18 mars 1999, tel qu'il a été modifié par la loi n° 2005-9 du 19 janvier 2005,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 2000-1001 du 11 mai 2000, fixant la liste des ports maritimes de commerce,

Vu le décret n° 2004-1375 du 14 juin 2004, portant délimitation du domaine public du port industriel à Menzel Bourguiba, gouvernorat de Bizerte,

Vu l'avis des ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières, de l'environnement et du développement durable et du transport,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - L'appellation du port industriel à Menzel Bourguiba, gouvernorat de Bizerte prévu par le décret susvisé n° 2004-1375 du 14 juin 2004 est remplacée par « le port maritime de commerce Bizerte - Menzel Bourguiba ».

Art. 2. - Les ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières, de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, de l'environnement et du développement durable et du transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 novembre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DU TRANSPORT

Décret n° 2005-3026 du 21 novembre 2005, relatif au déclassement d'une parcelle de terrain du domaine public des chemins de fer et son incorporation au domaine privé de l'Etat.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du transport,

Vu le décret du 24 septembre 1885, relatif au domaine public,

Vu le décret du 18 mai 1912, portant délimitation du domaine public des chemins de fer de Tunis aux frontières de l'Algérie en ce qui concerne la partie située entre le pont trajan et Béja,

Vu le décret du 18 juin 1918, sur la gestion et l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat,

Vu la loi n° 86-17 du 7 mars 1986, portant refonte de la législation relative au domaine public routier de l'Etat et notamment son article 8,

Vu la loi n° 98-74 du 19 août 1998, relative aux chemins de fer, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2005-23 du 7 mars 2005 et notamment son article premier,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est déclassée du domaine public des chemins de fer et incorporée au domaine privé de l'Etat, la parcelle de terrain sise à Béja, faisant partie du domaine public des chemins de fer de l'ancienne ligne ferroviaire reliant Béja au pont Trajan et couvrant une superficie de 889m², désignée par la lettre « C » sur le plan annexé au présent décret.

Art. 2. - Les ministres du transport, de l'intérieur et du développement local et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 novembre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2005-3027 du 21 novembre 2005.

Monsieur Ben M'na Mohamed Hachmi, inspecteur divisionnaire de la santé publique, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} février 2006.

Arrêté des ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur du 18 novembre 2005, portant ouverture d'un concours pour le recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine dentaire.

Les ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 80-1255 du 30 septembre 1980, portant statut des médecins dentistes hospitalo-universitaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret n° 2000-235 du 31 janvier 2000,

Vu l'arrêté du 20 septembre 1994, portant organisation du concours pour le recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine dentaire.

Arrêtent :

Article premier. - Un concours sur épreuves, est ouvert, à Monastir le 12 janvier 2006 et jours suivants pour le recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine dentaire conformément aux dispositions de l'arrêté susvisé du 20 septembre 1994.

Art. 2. - Ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-dessous :

- pédodontie et prévention : 1 poste, clinique dentaire.
- odontologie conservatrice : 1 poste, hôpital Farhat Hached de Sousse.

Art. 3. - La clôture du registre d'inscription est fixée au 12 décembre 2005.

Tunis, le 18 novembre 2005.

Le ministre de la santé publique

Mohamed Ridha Kechrid

Le ministre de l'enseignement supérieur

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté des ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur du 18 novembre 2005, portant ouverture d'un concours pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en médecine dentaire.

Les ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 80-1255 du 30 septembre 1980, portant statut des médecins dentistes hospitalo-universitaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret n° 2000-235 du 31 janvier 2000,

Vu l'arrêté du 20 septembre 1994, portant organisation du concours pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en médecine dentaire.

Arrêtent :

Article premier. - Un concours sur épreuves est ouvert, à Monastir le 12 janvier 2006 et jours suivants, pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en médecine dentaire conformément aux dispositions de l'arrêté susvisé du 20 septembre 1994.

Art. 2. - Ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-dessous :

- anatomie dentaire : 1 poste, clinique dentaire.

- prothèse partielle adjointe : 1 poste, clinique dentaire,
- pédodontie-prévention : 1 poste, hôpital la Rabta,
- prothèse conjointe : 1 poste, clinique dentaire,
- médecine et chirurgie buccales : 1 poste hôpital Farhat Hached de Sousse,

- médecine et chirurgie buccales : 1 poste, clinique dentaire.

Art. 3. - La clôture du registre d'inscription est fixée au 12 décembre 2005.

Tunis, le 18 novembre 2005.

Le ministre de la santé publique

Mohamed Ridha Kechrid

Le ministre de l'enseignement supérieur

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté des ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur du 18 novembre 2005, portant ouverture d'un concours de résidanat en médecine dentaire.

Les ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 82-1305 du 21 septembre 1982, portant statut des résidents en médecine dentaire, modifié par le décret n° 84-1469 du 19 décembre 1984,

Vu l'arrêté du 21 octobre 1982, fixant les modalités d'organisation du concours de résidanat en médecine dentaire modifié par l'arrêté du 8 février 1985.

Arrêtent :

Article premier. - Un concours de résidanat en médecine dentaire est ouvert, à Monastir, le 26 janvier 2006 et jours suivants, pour le recrutement de 15 résidents pour les services hospitaliers et les départements de la faculté de médecine dentaire de Monastir, conformément aux dispositions de l'arrêté susvisé du 21 octobre 1982 modifié par l'arrêté du 8 février 1985.

Art. 2. - La clôture du registre d'inscription est fixée au 26 décembre 2005.

Tunis, le 18 novembre 2005.

Le ministre de la santé publique

Mohamed Ridha Kechrid

Le ministre de l'enseignement supérieur

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté des ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur du 18 novembre 2005, portant ouverture d'un concours de résidanat en pharmacie.

Les ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-2387 du 27 octobre 1999, portant statut juridique des résidents et de la spécialisation en pharmacie,

Vu l'arrêté du 22 novembre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours de résidanat en pharmacie.

Arrêtent :

Article premier. - Un concours de résidanat en pharmacie est ouvert, à Monastir, le 9 février 2006 et jours suivants, pour le recrutement de 25 résidents pour les services hospitaliers et les départements de la faculté de pharmacie de Monastir conformément aux dispositions de l'arrêté susvisé du 22 novembre 2000.

Art. 2. - Pour les candidats titulaires du diplôme national en pharmacie, ce concours est ouvert dans les spécialités et pour le nombre de postes ci-dessous indiqués :

- biologie clinique : 16 postes,
- pharmacie hospitalière industrielle : 6 postes.

Art. 3. - Pour les candidats pharmaciens de la santé publique ayant une ancienneté de cinq (5) ans au moins et dans le cadre de la formation continue, ce concours est ouvert dans les spécialités et pour le nombre de postes ci-dessous indiqués :

- biologie clinique : 2 postes,
- pharmacie hospitalière industrielle : 1 poste.

Art. 4. - La clôture du registre d'inscription est fixée au 9 janvier 2006.

Tunis, le 18 novembre 2005.

Le ministre de la santé publique

Mohamed Ridha Kechrid

Le ministre de l'enseignement supérieur

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SOLIDARITE
ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER**

Décret n° 2005-3028 du 21 novembre 2005, portant création du prix du Président de la République pour l'intégration des personnes handicapées.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu la loi n° 59-154 du 7 novembre 1959, relative aux associations, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 88-90 du 2 août 1988 et la loi organique n° 92-25 du 2 avril 1992,

Vu la loi d'orientation n° 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées,

Vu le décret n° 75-775 du 30 octobre 1975, fixant les attributions du ministère des affaires sociales.

Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, relatif à l'organisation du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, relatif à la nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un prix dénommé prix du Président de la République pour l'intégration des personnes handicapées, attribué annuellement aux personnes physiques ou collectivités locales ou établissements ou organisations non gouvernementales ou associations qui, de façon directe ou indirecte, ont contribué à l'élaboration des programmes ou projets qui facilitent l'intégration des personnes handicapées afin de renforcer leur enseignement, formation, emploi ou l'aménagement de leur environnement ou leur offrir l'opportunité d'exercer les activités sportives ou culturelles ou de loisirs ou utiliser les technologies de communication ou élargir les possibilités d'accéder aux nouvelles technologies ou toute action contribuant à renforcer la culture d'intégration et le principe de l'égalité des chances.

Le prix du Président de la République pour l'intégration des personnes handicapées est attribué à l'occasion de la journée nationale des handicapés.

Art. 2. - Le montant du prix du Président de la République pour l'intégration des personnes handicapées est fixé à dix mille dinars et est imputé sur le budget de la Présidence de la République.

Art. 3. - L'examen des dossiers de candidature au prix du Président de la République pour l'intégration des personnes handicapées est confié à une commission nationale composée comme suit :

- Président : le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger ou son représentant,

- un représentant du ministère de l'intérieur et du développement local,

- un représentant du ministère de l'éducation et de la formation,

- un représentant du ministère de l'emploi et de l'insertion professionnelle de la jeunesse,

- un représentant du ministère des finances,

- un représentant du ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,

- un représentant du ministère des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées,

- un représentant du ministère des technologies de la communication,

- un représentant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

- un représentant du ministère de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences,

- un représentant du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
- un représentant du ministère de la santé publique,
- un représentant du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,
- un représentant du ministère du commerce et de l'artisanat,
- trois représentants des associations oeuvrant dans le domaine du handicap.

Le président de la commission peut faire appel à toute personne dont la présence est jugée utile pour les travaux de la commission.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition des ministères et structures concernés.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger.

Art. 4. - Les candidatures pour l'obtention du prix du Président de la République pour l'Intégration des personnes handicapées sont présentées au président de la commission nationale mentionnée à l'article 3, et ce, avant le 1^{er} mars de chaque année.

Art. 5. - Le prix du Président de la République pour l'intégration des personnes handicapées est attribué par décret sur proposition du ministre des affaires sociales de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger après avis de la commission nationale mentionnée.

Art. 6. - Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 novembre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-3029 du 21 novembre 2005, portant création d'un conseil supérieur de la protection des personnes handicapées et fixant sa composition, ses attributions et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu la loi d'orientation n° 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées,

Vu le décret n° 75-77 du 30 octobre 1975, fixant les attributions du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 2004-114 du 14 janvier 2004, relatif à la création d'un conseil supérieur de la protection des personnes porteuses de handicap et fixant sa composition, ses attributions et les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est institué un conseil supérieur de la protection des personnes handicapées chargé notamment de :

- étudier et donner un avis sur les questions qui lui sont présentées et particulièrement celles relatives :

* à la politique nationale dans le domaine de la promotion des personnes handicapées,

* aux stratégies dans les domaines de la prévention du handicap, la protection et l'intégration des personnes handicapées ;

* aux recherches et études relatives au domaine du handicap,

- coordonner les programmes et les interventions des différents ministères, institutions, organisations et associations intervenant dans le domaine du handicap.

Art. 2. - Le Premier ministre préside le conseil supérieur de la protection des personnes handicapées, le conseil se compose des membres suivants :

- le ministre chargé du transport,

- le ministre chargé du commerce et de l'artisanat,

- le ministre chargé de l'intérieur et du développement local,

- le ministre chargé de l'éducation et de la formation,

- le ministre chargé de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes,

- le ministre chargé du développement et de la coopération internationale,

- le ministre chargé de la jeunesse, des sports, et de l'éducation physique,

- le ministre chargé de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

- le ministre chargé de l'enseignement supérieur,

- le ministre chargé des technologies et de la communication,

- le ministre chargé de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

- la ministre chargée des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées,

- le ministre chargé de l'environnement et du développement durable,

- le ministre chargé des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

- le ministre chargé de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,

- le ministre chargé du tourisme,

- le ministre chargé des finances,

- le ministre chargé de la santé publique,

- le ministre chargé de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences,

- deux députés de la chambre des députés,

- deux députés de la chambre des conseillers,

- le président du conseil économique et social,

- le président de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,

- le président de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche,
- le secrétaire général de l'union générale tunisienne du travail,
- la présidente de l'union nationale de la femme Tunisienne,
- 10 présidents d'associations oeuvrant dans le domaine du handicap.

Le président du conseil supérieur de la protection des personnes handicapées peut faire appel à toute personne dont la participation est jugée utile, pour les travaux du conseil.

Art. 3. - Le ministre chargé des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger est le rapporteur général des travaux du conseil. Le ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger est chargé du secrétariat permanent du conseil.

Art. 4. - Le conseil supérieur de la protection des personnes handicapées se réunit une fois par an en session ordinaire et à chaque fois que nécessaire en session extraordinaire sur convocation de son président.

Art. 5. - Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger veille au suivi de l'exécution des recommandations du conseil en collaboration et coordination avec les ministères, les institutions, les organisations et les associations intervenant dans le domaine du handicap.

Art. 6. - Le conseil soumet au Président de la République un rapport annuel portant sur les activités du conseil supérieur de la protection des personnes handicapées et ses propositions dans le domaine.

Art. 7. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret n° 2004-114 du 14 janvier 2004, portant création du conseil supérieur de la protection des personnes porteuses de handicap et fixant sa composition ses attributions et les modalités de son fonctionnement.

Art. - 8. - Le Premier ministre et les ministres concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 novembre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-3030 du 21 novembre 2005, fixant les conditions et les procédures de prise en charge par les organismes de sécurité sociale du montant du ticket modérateur exigible des personnes handicapées au titre de leur soins et hospitalisation dans les structures publiques de santé.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 98-91 du 2 novembre 1998,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire,

Vu la loi n° 94-28 du 21 février 1994, relative à la réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, telle que modifiée ou complétée par la loi n° 95-103 du 27 novembre 1995,

Vu la loi n° 95-56 du 28 juin 1995, relative au régime particulier de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public,

Vu la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d'assurance maladie,

Vu la loi d'orientation n° 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées,

Vu le décret n° 75-775 du 30 octobre 1975, fixant les attributions du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 98-409 du 18 février 1998, fixant les catégories des bénéficiaires des tarifs réduits de soins et d'hospitalisation dans les structures sanitaires publiques relevant du ministère de la santé publique ainsi que les modalités de leur prise en charge et les tarifs auxquels ils sont assujettis :

Vu l'avis du ministre de la santé publique,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les organismes de sécurité sociale prennent en charge le montant du ticket modérateur exigible des personnes handicapées assurées sociales et personnes handicapées ayant droit des assurés sociaux au titre des soins et de l'hospitalisation dans les structures publiques de santé conformément aux dispositions du présent décret.

Art. 2. - Le montant du ticket modérateur exigible des personnes handicapées, citées à l'article premier du présent décret, détenteur d'une carte d'handicap et d'un carnet des soins en cours de validité, au titre des soins et d'hospitalisation dans les structures de santé publique, est pris en charge par les organismes de sécurité sociale conformément aux modalités fixées par une convention conclue entre les ministères des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger et de la santé publique.

Art. 3. - Les personnes handicapées citées à l'article premier du présent décret détenteurs d'une carte de handicap et bénéficiaires du régime de remboursement des frais conformément à la législation en vigueur, se font remboursées par la caisse de sécurité sociale concernée de la totalité des frais des soins et d'hospitalisation payés aux structures de santé publiques, y compris le ticket modérateur.

Art. 4. - Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger et le ministre de la santé publique sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 novembre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-3031 du 21 novembre 2005, fixant les modalités et les procédures de l'exercice du contrôle médical prévu par la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d'assurance maladie.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée complétée et notamment la loi n° 98-91 du 2 novembre 1998,

Vu la loi n° 73-55 du 3 août 1973, organisant les professions pharmaceutiques, telle que modifiée et complétée par la loi n° 92-75 du 3 août 1992,

Vu la loi n° 91-21 du 13 mars 1991, relative à l'exercice et l'organisation des professions de médecin et de médecin dentiste,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire,

Vu la loi n° 91-75 du 2 août 1991, relative au transport sanitaire,

Vu la loi n° 92-74 du 3 août 1992, relative aux conditions d'exercice des professions paramédicales de libre pratique, telle que modifiée par la loi n° 96-75 du 29 juillet 1996,

Vu la loi n° 94-28 du 21 février 1994, relative à la réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, telle que modifiée par la loi n° 95-103 du 27 novembre 1995,

Vu la loi n° 95-56 du 28 juin 1995, relative au régime particulier de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public,

Vu la loi n° 2002-54 du 11 juin 2002, relative aux laboratoires d'analyses de biologie médicale,

Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,

Vu la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d'assurance maladie et notamment ses articles 17 et 18,

Vu le décret n° 73-259 du 31 mai 1973, portant promulgation du code de déontologie dentaire,

Vu le décret n° 75-775 du 30 octobre 1975, fixant les attributions du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 75-835 du 14 novembre 1975, portant code de déontologie pharmaceutique,

Vu le décret n° 91-487 du 1^{er} avril 1991, portant réorganisation de la commission médicale auprès de la caisse nationale de sécurité sociale,

Vu le décret n° 92-575 du 16 mars 1992, fixant le régime de prévoyance sociale des agents relevant du ministère des affaires étrangères adhérents à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale et exerçant leurs fonctions à l'étranger,

Vu le décret n° 93-1155 du 17 mai 1993, portant code de déontologie médicale,

Vu le décret n° 93-1156 du 17 mai 1993, fixant les conditions de désignation et les obligations des directeurs des établissements sanitaires privés,

Vu le décret n° 93-1915 du 31 août 1993, fixant les structures et les spécialités ainsi que les normes en capacité, locaux, équipements et personnels des établissements sanitaires privés,

Vu le décret n° 95-242 du 13 février 1995, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions médicales habilitées à fixer le taux d'incapacité permanente de travail,

Vu le décret n° 95-2488 du 18 décembre 1995, fixant la composition de la commission médicale centrale, son organisation et ses modalités de fonctionnement,

Vu le décret n° 2005-321 du 16 février 2005, portant détermination de l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de la caisse nationale d'assurance maladie,

Vu l'avis du ministre de la santé publique,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

TITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier. - Le contrôle médical prévu par l'article 17 de la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d'assurance maladie, a pour objectif de veiller sur la bonne dispensation des prestations de soins au profit des assurés sociaux et leurs ayants-droit, de participer à la promotion de leur qualité et à rationaliser les dépenses du régime d'assurance maladie et des différents régimes gérés par la caisse nationale d'assurance maladie.

Art. 2. - L'exercice du contrôle médical est confié à des médecins conseils, des médecins dentistes conseils et des pharmaciens conseils auprès de la caisse nationale d'assurance maladie ci-après nommés « les praticiens conseils ».

Art. 3. - Les interventions du contrôle médical s'étendent aux domaines suivants :

- veiller à la conformité des prestations servies par les prestataires de soins conventionnés avec la caisse nationale d'assurance maladie, aux règles relatives à l'exercice des professions de la médecine, de la médecine dentaire, des professions para-médicales, de pharmacie et de biologie et leur adéquation aux indicateurs, aux normes, aux protocoles thérapeutiques et aux références médicales en vigueur,

- veiller à garantir la continuité des soins et la prise en charge adéquate des dépenses de prestations de soins octroyées aux bénéficiaires du régime d'assurance maladie,

- le suivi de l'évolution des dépenses des prestations de soins prises en charge par la caisse nationale d'assurance maladie sur la base des indicateurs de l'évolution des dépenses afférentes aux actes, aux prestations, aux explorations, aux analyses de biologie médicale et à la consommation médicamenteuse,

- la proposition des mesures visant la rationalisation des dépenses résultant de certaines maladies et la participation à leur concrétisation et à leur suivi,

- le suivi des volets médicaux des conventions conclues avec les prestataires de soins.

Art. 4. - Le contrôle médical porte sur toutes les prestations de soins prises en charge par la caisse nationale d'assurance maladie, et concerne tant le bénéficiaire que le prestataire de soins conventionné avec la caisse.

TITRE II

L'exercice du contrôle médical

CHAPITRE I

Le contrôle médical des bénéficiaires

Art. 5. - Le praticien conseil émet obligatoirement son avis sur les demandes de prise en charge des prestations de soins soumises à l'accord préalable de la caisse nationale d'assurance maladie.

Le praticien conseil peut émettre son avis conformément à la législation en vigueur sur les demandes afférentes aux questions suivantes :

- les frais des prestations de soins,
- les périodes d'arrêt du travail donnant droit au bénéfice des indemnités en espèces en cas de maladie ou de maternité octroyées au titre des régimes gérés par la caisse nationale d'assurance maladie,
- la réparation des dommages résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles,
- le bénéfice des prestations de soins octroyées dans le cadre des conventions internationales bilatérales de sécurité sociale.

Art. 6. - Le bénéficiaire des prestations de soins ou des périodes d'arrêt du travail est tenu de répondre à la demande du praticien conseil en vue de le soumettre à un examen médical ou à une expertise.

L'inobservation de cette procédure entraîne la non prise en charge par la caisse nationale d'assurance maladie des dépenses des prestations de soins octroyées au bénéficiaire.

Art. 7. - Si le praticien conseil estime, après avoir recueilli l'avis du médecin traitant et, le cas échéant, les résultats des examens et des expertises, que les dépenses avancées ou les prestations de soins prodiguées objets de la demande de prise en charge, ne sont pas appropriées à l'état de santé du bénéficiaire, la caisse nationale d'assurance maladie peut refuser le remboursement des frais qu'il a engagés ou refuser la prise en charge ou y mettre fin.

Dans tous les cas, la caisse notifie sa décision au bénéficiaire dans un délai de 15 jours de la date de cette décision.

CHAPITRE II

Le contrôle médical des prestations de soins prodiguées par les prestataires de soins conventionnés

Art. 8. - Le praticien conseil est tenu de respecter les dispositions de la législation organisant l'exercice des professions de la médecine, de la médecine dentaire, des professions para-médicale, pharmaceutiques et de la biologie médicale ainsi que la déontologie de ces professions prévue par les différents textes législatifs et réglementaires en vigueur et notamment ceux portant sur le secret professionnel.

Art. 9. - Sous réserve du respect de la déontologie de la profession, le prestataire de soins fournit au praticien conseil tous les renseignements et les documents indispensables relatifs aux prestations de soins objet de la demande de prise en charge et qui lui sont nécessaires à la bonne exécution de sa mission. Dans ce cas, le secret professionnel n'est pas opposable au praticien conseil.

Art. 10. - Lors de l'examen des volets médicaux des prestations de soins octroyées par les prestataires de soins conventionnés avec la caisse nationale d'assurance maladie, le praticien conseil procède à l'étude des aspects relatifs au :

- niveau des soins, de la prescription des médicaments, des actes, des explorations, des analyses médicales, des appareillages et toutes autres prestations fournies au bénéficiaire,
- les tarifs relatifs aux actes médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques, biologiques et du transport sanitaire,
- les périodes d'arrêt du travail donnant droit à l'octroi de prestations par la caisse nationale d'assurance maladie,
- l'adéquation des prestations de soins octroyées à l'état de santé du bénéficiaire en se référant aux critères et normes prévus par la législation et la réglementation en vigueur organisant l'exercice des professions de la médecine, de la médecine dentaire, de professions pharmaceutiques, de biologie médicale et paramédicales et en se basant sur les références médicales et les protocoles thérapeutiques en vigueur.

Art. 11. - Le praticien conseil procède à la consignation de ses observations portant sur les défaillances et les manquements constatés dans un rapport qui sera transmis obligatoirement à la caisse nationale d'assurance maladie qui prend les mesures nécessaires pour préserver les intérêts de toutes les parties.

CHAPITRE III

Le contrôle des prestations de soins dispensées dans les structures et établissements sanitaires conventionnés

Art. 12. - Aux fins d'exécution de ses missions prévues par les dispositions du présent décret, le praticien conseil est habilité à accéder librement aux structures et établissements sanitaires et hospitaliers conventionnés avec la caisse nationale d'assurance maladie.

Art. 13. - Le responsable de l'établissement ou de la structure sanitaire ou hospitalière est tenu de communiquer au praticien conseil tous renseignements et documents à caractère administratif afférents à la situation du bénéficiaire ou ceux jugés nécessaires à la bonne exécution de ses missions.

Les prestataires de soins procèdent également à la production des documents et renseignements à caractère médical et de les mettre à la disposition du praticien conseil.

Art. 14. - Le praticien conseil peut, le cas échéant, procéder aux examens médicaux des bénéficiaires admis dans l'une des structures ou établissements sanitaires ou hospitaliers, après information obligatoire du médecin traitant qui peut assister à ces examens.

Les dispositions des articles 12, 13 et de l'alinéa 1^{er} du présent article demeurent sans préjudice pour le médecin conseil de respecter l'obligation du secret professionnel.

Art. 15. - Le praticien conseil procède à la constatation des conditions d'hébergement des bénéficiaires du régime d'assurance maladie dans les structures et établissements sanitaires et hospitaliers conventionnés et leur conformité aux critères et normes prévus par la législation organisant l'exercice de l'activité de ces structures et établissements.

Art. 16. - Les missions prévues par les dispositions du présent chapitre s'effectuent, le cas échéant, en coordination avec les services compétents du ministère chargé de la santé.

TITRE III

L'évaluation et les études

Art. 17. - Le praticien conseil est chargé de la réalisation des études évaluatives aux niveaux national et régional concernant les prestations de soins prodiguées aux assurés sociaux et leurs ayants droit et notamment en ce qui concerne la promotion de la qualité des prestations de soins, la maîtrise du coût de ces prestations et la rationalisation du comportement sanitaire du bénéficiaire.

Art. 18. - Le praticien conseil procède à l'analyse, à la synthèse au suivi des indicateurs quantitatifs et qualitatifs des prestations de soins dispensées aux bénéficiaires à partir des résultats du contrôle périodique ou par la sélection d'un échantillon des dossiers médicaux des bénéficiaires.

Le praticien conseil procède, également au suivi du rythme de l'évolution des indicateurs relatifs à la prise en charge de certaines maladies, à la prescription et la consommation des médicaments, aux explorations, et analyses, aux périodes d'arrêt du travail et aux prestations octroyées aux bénéficiaires.

Art. 19. - Le praticien conseil peut accomplir les missions d'évaluation et d'études en coordination avec les structures sanitaires et hospitalières, les instances professionnelles des prestataires de soins et les associations concernées par l'octroi des prestations de soins et la recherche dans le domaine médical et sanitaire.

Art. 20. - Le praticien conseil participe à la conception et à la mise en œuvre des programmes nationaux de promotion de la qualité des prestations de soins, des programmes d'optimisation de l'exploitation des ressources humaines et financières affectées à la prise en charge des prestations de soins, de programmes de prévention de certaines maladies à coût onéreux, et de tout ce qui peut garantir la qualité, la sécurité et l'efficacité des prestations servies aux bénéficiaires.

Art. 21. - Les études et les rapports portant sur le suivi de l'exécution des programmes et des campagnes de sensibilisation sont transmis à la direction générale de la caisse nationale d'assurance maladie.

TITRE IV

La contestation des avis des praticiens conseils

CHAPITRE I

Révision des décisions du praticien conseil

Art. 22. - Les avis du praticien conseil concernant les aspects médicaux de la prestation de soins octroyée au bénéficiaire revêtent un caractère obligatoire à l'égard de la caisse nationale d'assurance maladie.

Art. 23. - L'assuré social peut présenter une demande de révision de la décision de la caisse nationale d'assurance maladie, rendue sur avis du praticien conseil, accompagnée d'un rapport médical dans un délai de soixante jours de la date de la notification de la décision de la caisse. A l'expiration de ce délai, la décision de la caisse est réputée définitive.

Art. 24. - Le prestataire de soins peut demander la révision de la décision de la caisse nationale d'assurance maladie rendue sur avis du praticien conseil auprès de la commission nationale sectorielle, conformément aux procédures prévues par la réglementation et les conventions régissant les rapports entre la caisse nationale d'assurance maladie et les représentants des prestataires de soins.

CHAPITRE II

Attributions des commissions régionales de contrôle médical et modalités de leur fonctionnement

Art. 25. - Sont créées auprès de la caisse nationale d'assurance maladie, des commissions régionales de contrôle médical, compétentes pour statuer sur les demandes présentées par l'assuré social pour la révision des décisions rendues par la caisse sur avis du praticien conseil.

Art. 26. - Le nombre des commissions régionales de contrôle médical, leur attribution territoriale, leur composition et leurs modalités de fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Art. 27. - La commission régionale peut convoquer l'assuré social à se présenter personnellement ou se faire représenter pour audition et lui permettre de présenter les justificatifs nécessaires à sa demande, et ce, sept (7) jours avant sa réunion. La décision de la commission n'est pas subordonnée à la présence de l'assuré social ou son représentant s'il a été convoqué.

Art. 28. - La commission régionale du contrôle médical peut ordonner toutes enquêtes, vérifications et expertises qu'elle juge utile. Elle peut inviter le médecin traitant du bénéficiaire, et peut également s'éclairer de l'avis des spécialistes.

Art. 29. - La commission régionale du contrôle médical rend une décision motivée confirmant ou infirmant l'avis du praticien conseil dans un délai de quinze jours de la date de réception de la demande de révision.

L'assuré social est informé de la décision de la commission régionale de contrôle médical dans un délai de sept jours de son émission.

CHAPITRE III

Attributions de la commission nationale de contrôle médical et modalités de son fonctionnement

Art. 30. - Est créée auprès du ministère chargé de la sécurité sociale, une commission nationale de contrôle médical compétente pour examiner les demandes présentées par l'assuré social tendant à la révision des décisions rendues par les commissions régionales du contrôle médical.

Art. 31. - La commission nationale de contrôle médical est présidée par un médecin désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale.

La commission nationale de contrôle médical se compose de :

- un médecin représentant le ministère chargé de la santé,
- trois médecins représentant la caisse nationale d'assurance maladie,
- trois médecins proposés par les organisations des partenaires sociaux les plus représentatives.

Les membres susvisés sont désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition des structures concernées.

Art. 32. - Le secrétariat de la commission nationale de contrôle médical est confié aux services du ministère chargé de la sécurité sociale.

La commission nationale du contrôle médical se réunit sur demande de son président chaque fois que cela est jugé nécessaire et au moins une fois par mois sur la base de l'ordre du jour établi à cet effet.

Art. 33. - La commission nationale du contrôle médical examine les demandes de révision des décisions rendues par les commissions régionales du contrôle médical sur la base d'une demande écrite présentée par l'assuré social personnellement ou par son représentant auprès du secrétariat de la commission ou auprès des services centraux ou régionaux de la caisse nationale d'assurance maladie.

La demande accompagnée d'une copie de la décision contestée est présentée dans un délai de trente jours de la date de la notification de la décision de la commission régionale du contrôle médical.

A l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa du présent article, la décision de la commission régionale est réputée définitive.

Art. 34. - La commission nationale du contrôle médical peut convoquer le bénéficiaire pour audition et pour lui permettre de présenter les justificatifs à l'appui de sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le secrétariat de la commission dans un délai de quinze jours au moins avant la date de sa réunion.

L'assuré social peut, s'il est convoqué, se présenter personnellement devant la commission ou se faire représenter. Il peut également faire assister son médecin traitant. La décision de la commission n'est pas subordonnée à la présence de l'assuré ou de son représentant.

Art. 35. - La commission nationale du contrôle médical peut demander à titre consultatif l'avis de spécialistes pour examen du bénéficiaire ou étude de son dossier médical.

Art. 36. - Pour délibérer légalement, la commission nationale de contrôle médical doit réunir au moins la moitié de ses membres.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Ces décisions doivent être signées par le président de la commission.

Art. 37. - La commission nationale du contrôle médical rend ses décisions dans un délai de soixante jours de la date de réception de la demande de révision.

La commission informe l'assuré social et la caisse nationale d'assurance maladie de sa décision dans un délai de quinze jours de la date de son émission.

TITRE V

Dispositions diverses

Art. 38. - Outre les attributions prévues par le présent décret, les praticiens conseils sont chargés de participer aux commissions médicales prévues par la législation en vigueur et compétentes pour le contrôle, l'évaluation et l'octroi des prestations de soins au profit des assurés sociaux.

Art. 39. - Sont abrogées, les dispositions antérieures contraires au présent décret.

Art. 40. - Les ministres des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 novembre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2005-3032 du 18 novembre 2005.

Monsieur Rejeb Chamkhi, administrateur du service social, est chargé des fonctions de chef de service des corps particuliers à la sous-direction des affaires administratives à la direction des affaires administratives et financières à la direction générale des services communs au ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger.

Liste des administrateurs du service social à promouvoir au choix au grade d'administrateur conseiller du service social au titre de l'année 2003

- 1- Najeh Karoui Belkhiria,
- 2- Nouredine Rmili.

Liste des assistants sociaux principaux à promouvoir au choix au grade d'administrateur du service social au titre de l'année 2004

- 1- M'barka Noumi,
- 2- Samira Ben Hamouda,
- 3- Rachida Bahri épouse Bchikh.

Liste des assistants sociaux à promouvoir au choix au grade d'assistant social principal au titre de l'année 2003

- 1- Hédi Melouhi,
- 2- Maya Ben Mahmoud Ounelli,
- 3- Khedija Menaâ Temimi,
- 4- Fethia Chkroun Haddar,
- 5- Kmar Feych,
- 6- Rachida Ferchichi,
- 7- Zina Dabbabi,
- 8- Janette Yaâcoubi Trabelsi,
- 9- Latifa Ben Abdessmad,
- 10- Latifa Ayari.

Décret n° 2005-3033 du 21 novembre 2005, portant création de certains établissements publics.

Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'éducation et de la formation,
Vu la constitution et notamment ses articles 34 et 35,
Vu la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire,
Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :

Article premier. - Sont créés, à compter du 1^{er} janvier 2006, les établissements publics à caractère administratif indiqués ci-après, relevant du ministère de l'éducation et de la formation :

N° D'ORDRE	Gouvernorat	DELEGATION	ETABLISSEMENT
1	Tunis	El Menzah	Ecole préparatoire El Menzah 9
2		La Goulette	Lycée El Aouina
3		Sidi Hassine	Ecole préparatoire Cité 20 mars 1956 à Sidi Hassine 2
4	Ariana	M'nihla	Ecole préparatoire à El M'Nihla Supérieur
5		Ettadhamen	Lycée Cité Ettadhamen 2 à l'Ariana
6	Ben Arous	Fouchana	Lycée El M'ghira à Fouchana
7		Mornag	Ecole préparatoire Mahmoud El Messaâdi à Mornag
8	Zaghouan	Saouef	Lycée de Saouef
9	Bizerte	Tinja	Lycée de Tinja
10		Menzel Jemil	Ecole préparatoire 7 novembre 1987 à Menzel Jemil
11	Le Kef	Dahmani	Lycée de Dahmani
12	Siliana	Rouhia	Lycée Cité El Ouns 1 à Rouhia
13	Kasserine	S'biba	Ecole préparatoire Mahmoud El Messaâdi à Sbiba
14		Foussana	Lycée El Imtiyaze à Foussana
15	Sidi Bouzid	Bir Lahfey	Lycée Mahmoud El Messaâdi à Bir Lahfey
16		Menzel Bouzaïene	Ecole préparatoire Houcine Bouzaïene à Menzel Bouzaïene
17	Gafsa	Sidi Aïche	Lycée El Ahd El Jadid à Sidi Aïche
18		Belkhir	Ecole préparatoire à El Ayaycha - Belkhir
19		M'dhila	Ecole préparatoire 7 novembre 1987 à M'dhila
20	Tozeur	Tozeur	Lycée de Tozeur
21	Kébili	Kébili - Sud	Ecole préparatoire à Jersine - Kébili - Sud
22	Tataouine	Tataouine - Sud	Lycée Abou El Kacem Chebbi à Tataouine - Sud
23	Medenine	Medenine - Nord	Lycée Ibn Khaldoun à Médenine
24	Gabès	Gabès Sud	Ecole préparatoire Ennour des Aveugles à Gabès
25		Matmata Nouvelle	Ecole préparatoire à El-Affam - Matmata Nouvelle
26		Mareth	Lycée de D'Khilet Toujane

N° D'ORDRE	Gouvernorat	DELEGATION	ETABLISSEMENT
27		Mareth	Lycée de Zarat
28	Sfax	Sakiet Ezzit	Ecole préparatoire route de Tanyour à Sakiet Ezzit
29		Sakiet Eddayer	Ecole préparatoire El Manara route Sidi Mansour à Sakiet Eddayer
30		El Hancha	Lycée Mahmoud El Messaâdi à El Hancha
31		Kairouan - Nord	Ecole préparatoire Abou Zomaâ El Balaoui à Kairouan
32	Kairouan	Sbikha	Lycée Mahmoud El Messaâdi à Sbikha
33		Haffouz	Lycée 7 novembre 1987 à Haffouz
34		Bouhajla	Lycée 7 novembre 1987 à Bouhajla
35		La Chebba	Lycée de La Chebba
36	Mahdia	Souassi	Ecole préparatoire à El Ksasba - Souassi
37		Malloulech	Ecole préparatoire à Ouled Abdallah - Malloulech
38		Monastir	Lycée pilote de Monastir
39	Monastir	Jammel	Ecole préparatoire Mahmoud El Messaâdi à Jammel
40		Sousse - Jawhara	Ecole préparatoire Tarek Ibn Ziad à Khezama-Est - Sousse
41		Sousse - Riadh	Ecole Préparatoire Cité Riadh 5 à Sousse

Art. 2. - Le ministre de l'éducation et de la formation et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 novembre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2005-3034 du 21 novembre 2005.

Monsieur Abdelfettah Sakli, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de sous-directeur du deuxième cycle de l'enseignement de base et de l'enseignement secondaire à la direction régionale de l'enseignement à Ben Arous.

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 18 novembre 2005, portant homologation, renouvellement et annulation d'homologation de certificats et diplômes de formation professionnelle.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 93-10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation de la formation professionnelle, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret n° 2002-1047 du 7 mai 2002 et notamment son chapitre VII,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,

Vu le décret n° 2002-2057 du 10 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de la formation professionnelle et de l'emploi au ministère de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu l'arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 18 avril 2000, portant homologation de certificats et diplômes de formation professionnelle,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 26 février 2003, portant création de la commission permanente de coordination de la formation professionnelle et fixant sa composition et ses modalités de fonctionnement,

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 26 février 2003, portant homologation de diplômes et de certificats de formation professionnelle,

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 4 juin 2003, portant homologation de diplômes et de certificats de formation professionnelle,

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 12 novembre 2003, portant homologation et

renouvellement d'homologation de certificats et diplômes de formation professionnelle,

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 27 avril 2004, portant homologation et renouvellement d'homologation de certificats et diplômes de formation professionnelle,

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 11 février 2005, portant homologation et annulation d'homologation de certificats et diplômes de formation professionnelle,

Vu l'avis de la commission permanente de coordination de la formation professionnelle dans sa réunion du 15 juillet 2005.

Arrête :

Article premier. - Sont homologués, par rapport aux niveaux prévus à la classification nationale des emplois et pour une durée de 5 ans, les certificats et les diplômes de formation professionnelle figurant sur la liste ci-après :

Organisme de formation	N° d'enregistrement (pour les structures privées de formation)	Diplôme ou certificat	Niveau dans la classification nationale des emplois
Agence tunisienne de la formation professionnelle	**	- Brevet de technicien professionnel : "technicien en animation touristique".	III
	**	- Brevet de technicien professionnel : "technicien en soudage montage"	III
	**	- Brevet de technicien professionnel : "technicien de cuisine"	III
	**	- Brevet de technicien professionnel : "technicien d'étage et de buanderie"	III
	**	- Certificat d'aptitude professionnelle : "agent de nettoyage et d'entretien"	II
	**	- Certificat d'aptitude professionnelle : "agent de cuisine et pâtisserie "	II
	**	- Certificat d'aptitude professionnelle : "agent de restaurant et bar "	II
Centres de formation relevant du ministère de la défense nationale	**	- Certificat d'aptitude professionnelle : "réparateur d'instruments de musique à vent"	II
Office national du tourisme tunisien	**	- Certificat d'aptitude professionnelle : "agent de nettoyage et d'entretien"	II
	**	- Certificat d'aptitude professionnelle : "agent de cuisine et pâtisserie "	II
	**	- Certificat d'aptitude professionnelle : "agent de restaurant et bar "	II
Structure privée de formation : "institut de nouvelles technologies" à Tunis	1155503	- Brevet de technicien supérieur : "technicien supérieur en comptabilité et finances"	IV
		- Brevet de technicien professionnel : technicien de maintenance en micro-systèmes informatiques"	III
		- Brevet de technicien professionnel : "comptable d'entreprise"	III
Structure privée de formation : "institut la reine des arts de coiffure et d'esthétique" à Tunis	1141402	- Certificat d'aptitude professionnelle : "coiffeur maquilleur"	II
Structure privée de formation : "la réussite" à Hammamet - Nabeul	2100201	- Brevet de technicien professionnel : technicien (ne) en esthétique"	III
		Certificat d'aptitude professionnelle : "coiffeur maquilleur"	II
Structure privée de formation : "Institut central de commerce et d'enseignement technique" à Sfax	6103801	- Brevet de technicien professionnel : technicien de soutien en informatique de gestion	III

Organisme de formation	N° d'enregistrement (pour les structures privées de formation)	Diplôme ou certificat	Niveau dans la classification nationale des emplois
Structure privée de formation : "El Anaka" Sfax	6100801	- Brevet de technicien professionnel : "technicien(ne) en esthétique"	III
Structure privée de formation : "Amine" à Sfax	6105102	- Certificat d'aptitude professionnelle : "Coiffeur hommes"	II
Structure privée de formation : "Ecole des arts de l'esthétique cosmétique" à Sfax	6101901	- Certificat d'aptitude professionnelle : "Aide esthéticien"	II

Art. 2. - Est renouvelée, l'homologation des diplômes de formation professionnelle figurant sur la liste ci-après, et ce, par rapport au niveau prévu à la classification nationale des emplois et pour une deuxième période de 5 ans, à compter de la date d'expiration de l'arrêté d'homologation concerné susvisé :

Organisme de formation	Diplôme ou certificat	Niveau dans la classification nationale des emplois	Date de renouvellement d'homologation
Agence tunisienne de la formation professionnelle	Brevet de technicien supérieur : "Technicien supérieur en commerce international"	IV	18/04/2005
	Brevet de technicien supérieur : "Technicien supérieur en commerce"	IV	18/04/2005
	Brevet de technicien supérieur : "Technicien supérieur en comptabilité et finances"	IV	18/04/2005

Art. 3. - Est annulé, dès la date de publication du présent arrêté, l'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle figurant sur la liste ci-après :

Organisme de formation	Diplôme ou certificat	Niveau dans la classification nationale des emplois	Date de l'arrêté d'homologation
Agence tunisienne de la formation professionnelle	Brevet de technicien professionnel : "Animateur tourisme et loisir "	III	04/06/2003
	Certificat d'aptitude professionnelle : "Cuisinier"	II	04/06/2003
	Certificat d'aptitude professionnelle : "Pâtissier"	II	04/06/2003
	Certificat d'aptitude professionnelle : "Commis de restaurant"	II	04/06/2003
Office national du tourisme tunisien	Certificat d'aptitude professionnelle : "Employé d'étage"	II	27/04/2004

Art. 4. - Sont rectifiés, les numéros d'enregistrement des structures privées de formation suivantes :

Organisme de formation	N° d'enregistrement promulgué à l'arrêté d'homologation	Nouveau n° d'enregistrement
Structure privée de formation : "Etoile informatique" à Sousse	5101101	5105902
Structure privée de formation : "Ecole d'application de tourisme et loisirs Boujaâfar Sofra" à Sousse	5107002	5107202
Structure privée de formation : "ESMOD" à Sousse	5107702	5107902
Structure privée de formation : "Ecole internationale d'esthétique-cosmétique" à Sousse	5108302	5108502

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 18 novembre 2005.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*
Sadok Korbi

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR**

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2005-3035 du 21 novembre 2005.

Monsieur Salem El Ghazali, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2005.

avis et communications

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

SITUATION GENERALE DECADEAIRE AU 10 OCTOBRE 2005

(en dinar)

<u>ACTIF</u>	
Encaisse-or	4 402 477
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	38 206 014
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	6 738 019
Avoirs en devises	5 717 633 036
Comptes de coopération économique	340 343 710
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market	29 000 000
Créances achetées ferme	322 894 667
Avance à l'Etat / souscriptions aux fonds monétaires	555 347 934
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Avance remboursable à l'Etat	2 053 125
Compte courant postal	4 740 466
Valeurs en cours de recouvrement	14 757 065
Effets à l'encaissement	26 038 213
Portefeuille-titres de participation	26 735 933
Immobilisations	23 795 534
Débiteurs divers	24 075 466
Comptes d'ordre et à régulariser	92 281 390
	7 256 414 842
<u>PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</u>	
Billets et monnaies en circulation	3 333 025 001
Comptes courants des banques et des établissements financiers	70 472 199
Comptes du Gouvernement	1 064 125 894
Engagements envers les étab.de crédit liés aux opérations de politique monétaire	184 000 000
Allocations de droits de tirage spéciaux	66 498 639
Comptes courants en dinars des organismes étrangers	511 920 631
Engagements en devises envers les IAT	697 954 169
Comptes étrangers en devises	76 139 897
Autres engagements en devises	63 406 021
Comptes de coopération économique	355 247 654
Déposants d'effets à l'encaissement	26 955 497
Ecarts de conversion et de réévaluation	147 361 502
Créditeurs divers	10 050 942
Provisions pour charges de fabrication des billets,monnaies et médailles	13 858 724
Comptes d'ordre et à régulariser	548 092 745
Capital	6 000 000
Réserves	81 244 116
Résultats reportés	61 211
	7 256 414 842

**SITUATION GENERALE DECADEAIRE
AU 20 OCTOBRE 2005**

(en dinar)

<u>ACTIF</u>	
Encaisse-or	4 402 477
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	38 206 014
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	6 738 019
Avoirs en devises	5 695 326 641
Comptes de coopération économique	338 635 794
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market	15 000 000
Créances achetées ferme	322 894 667
Avance à l'Etat / souscriptions aux fonds monétaires	555 347 934
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Avance remboursable à l'Etat	2 053 125
Compte courant postal	4 740 466
Valeurs en cours de recouvrement	3 718 678
Effets à l'encaissement	20 773 581
Portefeuille-titres de participation	26 735 933
Immobilisations	23 838 735
Débiteurs divers	24 187 080
Comptes d'ordre et à régulariser	96 888 499
	7 206 859 436
<u>PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</u>	
Billets et monnaies en circulation	3 257 674 916
Comptes courants des banques et des établissements financiers	215 004 397
Comptes du Gouvernement	916 634 842
Engagements envers les étab.de crédit liés aux opérations de politique monétaire	238 000 000
Allocations de droits de tirage spéciaux	66 498 639
Comptes courants en dinars des organismes étrangers	511 917 697
Engagements en devises envers les IAT	732 442 454
Comptes étrangers en devises	19 276 212
Autres engagements en devises	63 406 021
Comptes de coopération économique	353 215 502
Déposants d'effets à l'encaissement	23 313 801
Ecart de conversion et de réévaluation	147 361 502
Créditeurs divers	9 859 573
Provisions pour charges de fabrication des billets,monnaies et médailles	13 378 602
Comptes d'ordre et à régulariser	551 569 886
Capital	6 000 000
Réserves	81 244 181
Résultats reportés	61 211
	7 206 859 436

**SITUATION GENERALE DECADEAIRE
AU 31 OCTOBRE 2005**

(en dinar)

<u>ACTIF</u>	
Encaisse-or	4 402 477
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	38 206 014
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	6 728 228
Avoirs en devises	5 723 519 600
Comptes de coopération économique	340 110 513
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market	15 000 000
Créances achetées ferme	322 894 667
Avance à l'Etat / souscriptions aux fonds monétaires	555 347 933
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Avance remboursable à l'Etat	2 053 125
Compte courant postal	4 740 466
Valeurs en cours de recouvrement	17 499 369
Effets à l'encaissement	25 171 890
Portefeuille-titres de participation	26 776 304
Immobilisations	23 936 276
Débiteurs divers	23 976 345
Comptes d'ordre et à régulariser	100 057 432
	7 257 792 432
<u>PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</u>	
Billets et monnaies en circulation	3 433 324 946
Comptes courants des banques et des établissements financiers	192 176 144
Comptes du Gouvernement	749 639 206
Engagements envers les étab.de crédit liés aux opérations de politique monétaire	253 000 000
Allocations de droits de tirage spéciaux	66 402 005
Comptes courants en dinars des organismes étrangers	511 917 697
Engagements en devises envers les IAT	697 375 603
Comptes étrangers en devises	81 299 313
Autres engagements en devises	63 362 116
Comptes de coopération économique	354 146 613
Déposants d'effets à l'encaissement	25 914 031
Ecarts de conversion et de réévaluation	161 241 463
Créditeurs divers	10 153 235
Provisions pour charges de fabrication des billets,monnaies et médailles	13 376 893
Comptes d'ordre et à régulariser	557 134 877
Capital	6 000 000
Réserves	81 267 079
Résultats reportés	61 211
	7 257 792 432

**SITUATION GENERALE DECADEAIRE
AU 10 NOVEMBRE 2005**

(en dinar)	
<u>A C T I F</u>	
Encaisse-or	4 402 477
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	38 206 014
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	6 728 228
Avoirs en devises	5 767 175 844
Comptes de coopération économique	340 964 728
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market	15 000 000
Créances achetées ferme	322 894 667
Avance à l'Etat / souscriptions aux fonds monétaires	555 347 933
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Avance remboursable à l'Etat	2 053 125
Compte courant postal	4 740 466
Valeurs en cours de recouvrement	789 158
Effets à l'encaissement	20 914 630
Portefeuille-titres de participation	26 776 304
Immobilisations	23 978 643
Débiteurs divers	24 263 375
Comptes d'ordre et à régulariser	102 140 413
	7 283 747 798
<u>PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</u>	
Billets et monnaies en circulation	3 418 903 755
Comptes courants des banques et des établissements financiers	275 958 542
Comptes du Gouvernement	900 837 272
Allocations de droits de tirage spéciaux	66 402 005
Comptes courants en dinars des organismes étrangers	511 917 697
Engagements en devises envers les IAT	758 201 570
Comptes étrangers en devises	75 040 261
Autres engagements en devises	63 362 116
Comptes de coopération économique	354 096 030
Déposants d'effets à l'encaissement	24 306 527
Ecarts de conversion et de réévaluation	161 241 463
Créditeurs divers	10 557 228
Provisions pour charges de fabrication des billets, monnaies et médailles	13 358 492
Comptes d'ordre et à régulariser	562 236 550
Capital	6 000 000
Réserves	81 267 079
Résultats reportés	61 211
	7 283 747 798

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 26 novembre 2005"